

2025-03-10_lattermann_an_partnerrunde_handbuch-update.eml

emails/2025-03-10_lattermann_an_partnerrunde_handbuch-update.eml

Von	Moritz Lattermann <m.lattermann@roosendaal-birkenhainer.de>
An	partnerrunde@roosendaal-birkenhainer.de
Kopie	henrik.roosendaal@roosendaal-birkenhainer.de
Datum	Mon, 10 Mar 2025 09:15:00 +0100
Betreff	Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Update und Projektauftritt

Sehr geehrte Partnerrunde,

hiermit möchte ich über den Projektauftritt zur Erstellung des Kanzleihandbuchs Zitierweise v4.0 informieren.

Projektbeauftragte:

- Federführung: Dr. Henrik Roosendaal (Senior Partner)
- Erstellung und Prüfkörper: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt (Lehrbeauftragte HU Berlin)
- Knowledge Management und Technik: Moritz Lattermann

Anlass für die Neuauflage v4.0:

1. Einführung der BeckRS-Sperre (kein Lizenzzugang = kein automatisches Zitat)
2. Verbindliche URL-Angabepflicht für dejure.org und openjur.de
3. Klarstellung Palandt/Gruenberg-Grenzzahl (80. Aufl. 2021 = Palandt; ab 81. Aufl. 2022 = Gruenberg)
4. Modellwissen-Sperre für unverifizierbare Literaturzitate
5. Einheitlicher Prüfvermerk-Standard (6 PV-Typen)

Zeitplan:

- Prüfkörper 100 Fundstellen: bis 31.05.2025
- Kanzleihandbuch v4.0 Druckfassung: bis 31.10.2025
- Schulung aller Berufsträger: 18.11.2025
- Veröffentlichung: Dezember 2025

Ich bitte um Ihre Kenntnisnahme und stehe für Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Moritz Lattermann

Knowledge Manager

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Berlin | München | Hamburg

2025-04-02_roosendaal_an_pohlmann-wittfeldt_pruefauftrag.eml

emails/2025-04-02_roosendaal_an_pohlmann-wittfeldt_pruefauftrag.eml

Von	Henrik Roosendaal <henrik.roosendaal@roosendaal-birkenhainer.de>
An	sophia.pohlmann-wittfeldt@roosendaal-birkenhainer.de
Datum	Wed, 02 Apr 2025 14:30:00 +0200
Betreff	Pruefauftrag: Pruefkörper 100 Fundstellen — Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0

Sehr geehrte Frau Dr. Pohlmann-Wittfeldt,

ich möchte Ihnen hiermit den förmlichen Pruefauftrag für den Pruefkörper des Kanzleihandbuchs Zitierweise v4.0 erteilen.

Auftrag:

Erstellung und Prüfung eines Pruefkörpers mit 100 Fundstellen aus den Bereichen:

- Rechtsprechung: BVerfG (18), BGH (20), BFH/BVerwG/BSG/BAG (12)
- Literatur: Kommentare (12), Handbuecher (10), Aufsätze (10)
- Quellen und Technik: Amtliche Online-Quellen (7), Freie Online-Quellen (6), Mehrfach-Fundstellen (5)

Für jede Fundstelle ist ein Pruefvermerk nach dem Standard v4.0 zu setzen (PV-BR, PV-LM, PV-UV, PV-URL, PV-RG, PV-PG).

Besondere Aufmerksamkeit bitte ich auf folgende Konflikte zu richten:

1. BeckRS-Fundstellen ohne nachgewiesenen Lizenzzugang
2. Palandt/Gruenenberg-Grenzzahl (Erscheinungsjahr 2022)
3. BVerfGE Band-Seite vs. Randnummer vs. amtliche Online-Quelle
4. Literatur-Modellwissen-Sperre (exemplarisch: Aufsatz Tannenmoor JZ 2024)
5. URL-Pflicht bei dejure.org und openjur.de

Abgabe Pruefkörper-Erstfassung: 31.05.2025

Bitte koordinieren Sie sich bei technischen Fragen mit Herrn Lattermann.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Henrik Roosendaal

Senior Partner

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

2025-05-15_mitarbeitende_an_lattermann_beck-anfrage.eml

emails/2025-05-15_mitarbeitende_an_lattermann_beck-anfrage.eml

Von	Referendarinnen-Team Berlin <referendare.berlin@roosendaal-birkenhainer.de>
An	m.lattermann@roosendaal-birkenhainer.de
Datum	Thu, 15 May 2025 11:45:00 +0200
Betreff	Beck-Online-Lizenz: Zugang für Pruefkorpus-Arbeit

Sehr geehrter Herr Lattermann,

im Rahmen unserer Mitarbeit an dem Pruefkorpus-Projekt stoßen wir regelmäßig auf BeckRS-Fundstellen, die das Plugin mit einem PV-BR-Vermerk sperrt.

Konkret ist folgendes passiert:

- Wir haben eine BGH-Entscheidung vom 08.03.2022 (Az. XIII ZB 34/21) recherchiert.
- Das Plugin gibt: [PRUEFVERMERK — BeckRS-SPERRE (PV-BR)] und verweigert die Ausgabe der BeckRS-Fundstelle.
- Wir haben dann bundesgerichtshof.de und dejure.org geprüft, aber die Entscheidung dort nicht mit allen Details gefunden.

Unsere Fragen:

1. Haben wir als Referendarinnen/Referendare Zugang zum Beck-Online-System der Kanzlei?
2. Falls ja: Wie lautet der Zugangspfad (URL, Nutzerkennung)?
3. Falls nicht: Wie sollen wir BeckRS-Sperren auflösen?

Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Das Referendarinnen-Team Berlin

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

P.S.: Wenn keine Beck-Lizenz für uns besteht, würde uns eine kurze Anleitung zur Alternativsuche sehr helfen (amtliche Server, dejure.org, openjur.de).

2025-06-20_hu-berlin_an_pohlmann-wittfeldt_korrespondenz.eml

emails/2025-06-20_hu-berlin_an_pohlmann-wittfeldt_korrespondenz.eml

Von	Dekanat Rechtswissenschaftliche Fakultät HU Berlin <dekanat.jura@hu-berlin.de>
An	sophia.pohlmann-wittfeldt@roosendaal-birkenhainer.de
Datum	Fri, 20 Jun 2025 10:00:00 +0200
Betreff	Lehrauftrag WS 2025/26: Zitierweise im deutschen Recht — Bestätigung

Sehr geehrte Frau Dr. Pohlmann-Wittfeldt,

wir freuen uns, Ihren Lehrauftrag für das Wintersemester 2025/26 bestätigen zu können.

Lehrveranstaltung: Zitierweise im deutschen Recht — Praxis und Methodik

Veranstaltungstyp: Seminar (2 SWS)

Beginn: Oktober 2025

Ort: Unter den Linden 6, 10099 Berlin

Wir haben Ihr Exposee erhalten, in dem Sie die Verbindung Ihrer Lehrtätigkeit mit dem Kanzleihandbuch-Projekt der Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB erläutern. Wir begrüßen ausdrücklich die praxisnahe Ausrichtung.

Besonders interessant finden wir folgende Aspekte Ihres Seminarprogramms:

- Plugin-Einsatz (zitierweise-deutsches-recht) als Lehrgegenstand
- BeckRS-Sperre als didaktisches Fallbeispiel für Halluzinationsrisiken in KI-Systemen
- Pruefkorpus der Kanzlei als reale Fallsammlung für Uebungen

Bitte übermitteln Sie uns bis 01.09.2025 die Modulbeschreibung (3-5 Sätze) für den Veranstaltungskalender.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Berthold Klammergans

Dekanat Rechtswissenschaftliche Fakultät

Humboldt-Universität zu Berlin

Unter den Linden 6, 10099 Berlin

<https://www.rewi.hu-berlin.de>

2025-07-08_lattermann_an_partnerrunde_licenzinventar.eml

emails/2025-07-08_lattermann_an_partnerrunde_licenzinventar.eml

Von	Moritz Lattermann <m.lattermann@roosendaal-birkenhainer.de>
An	Partnerrunde <partnerrunde@roosendaal-birkenhainer.de>
Kopie	"Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt" <sophia.pohlmann-wittfeldt@roosendaal-birkenhainer.de>, "Dr. Henrik Roosendaal" <h.roosendaal@roosendaal-birkenhainer.de>
Datum	Tue, 08 Jul 2025 09:26:00 +0200
Betreff	Lizenzinventar Datenbanken / Zahlen zum Prüfkorpus Q2 / Referendarszugänge

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor der Partnerrunde am Donnerstag der zugesagte Sachstand in Zahlen, damit wir über die Zugänge entscheiden können.

1. Lizenzinventar (Stand 01.07.2025). Beck-Online: 190 benannte Nutzerkennungen, verteilt auf Berlin 95, München 60, Hamburg 35; Vertragslaufzeit bis 31.12.2025, Kündigungsfrist drei Monate. Juris: Kanzleiabo mit 40 gleichzeitigen Zugriffen, Laufzeit bis 30.06.2026. Wolters Kluwer Online: 25 Kennungen, nur Standort München. Die 14 Referendarinnen und Referendare in Berlin haben derzeit keine eigenen Kennungen; sechs von ihnen nutzen nach eigener Auskunft private Studierendenzugänge, was Frau Dr. Pohlmann-Wittfeldt am 24.06. gegenüber dem Ausbildungsleiter beanstandet hat, weil die Herkunft der Fundstelle dann im Prüfvermerk falsch dokumentiert wird.

2. Zahlen aus dem Prüfkorpus, zweites Quartal. Von den 100 Fundstellen sind 87 abschließend geprüft. Das Plugin hat im Quartal 41 Sperrvermerke ausgegeben, davon 29 BeckRS-Sperren (PV-BR), 9 Literatur-Modellwissen-Sperren und 3 Mindeststandard-Vermerke wegen fehlender Aktenzeichen. Bei 22 der 29 BeckRS-Sperren konnte eine amtliche oder freie Alternativfundstelle nachgewiesen werden; die übrigen 7 Fälle liegen bei Frau Dr. Pohlmann-Wittfeldt zur Einzelentscheidung. Die Anfrage des Referendarinnen-Teams vom 15.05. ist bis zur Entscheidung über die Zugänge unbeantwortet; ich habe den Eingang am 16.05. bestätigt.

3. Kosten. Für 14 zusätzliche Beck-Kennungen liegt ein Angebot vom 30.06.2025 über 11.760 Euro netto jährlich vor. Alternativ bietet der Verlag ein Kontingent mit fünf gleichzeitigen Zugriffen für 4.980 Euro netto an. Beide Angebote sind bis 30.09.2025 befristet.

Um Aufnahme auf die Tagesordnung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

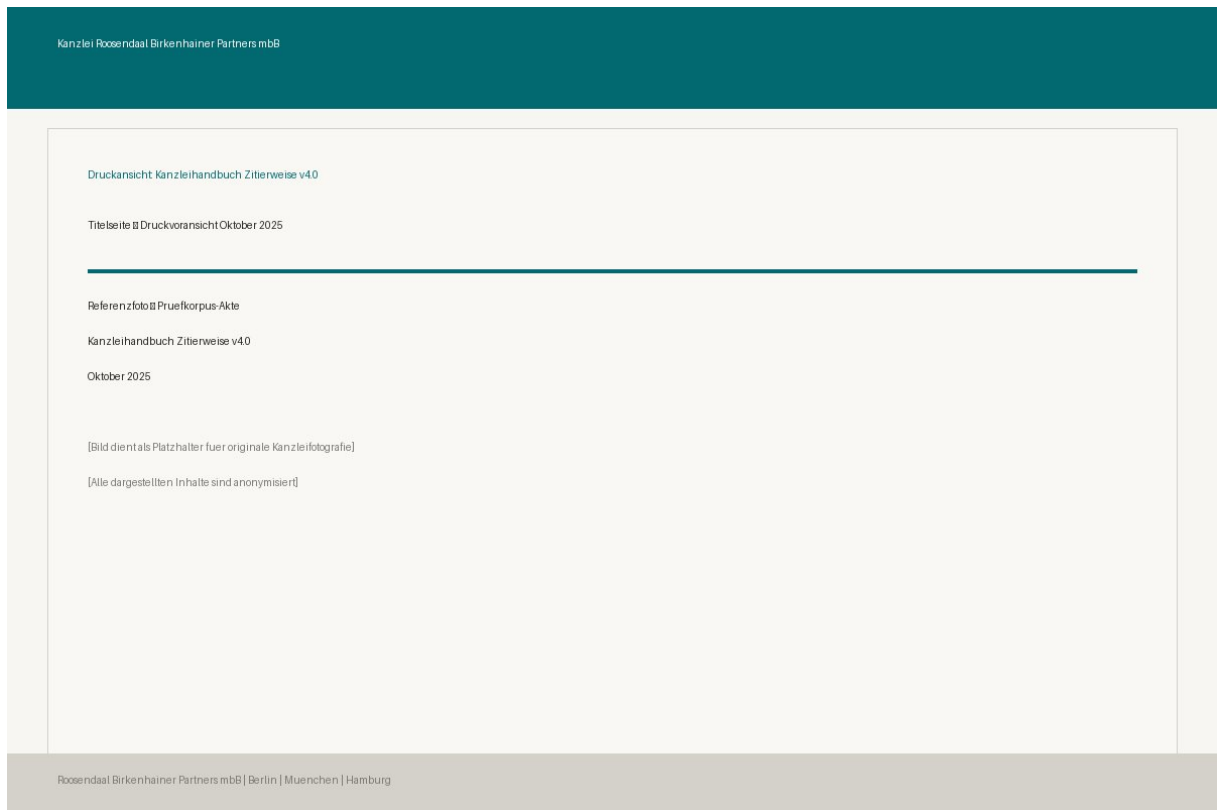
Moritz Lattermann

Knowledge Manager

Roosendaal Birkenhainer Partners mbB, Standort Berlin

handbuch-druckansicht-titel.jpg

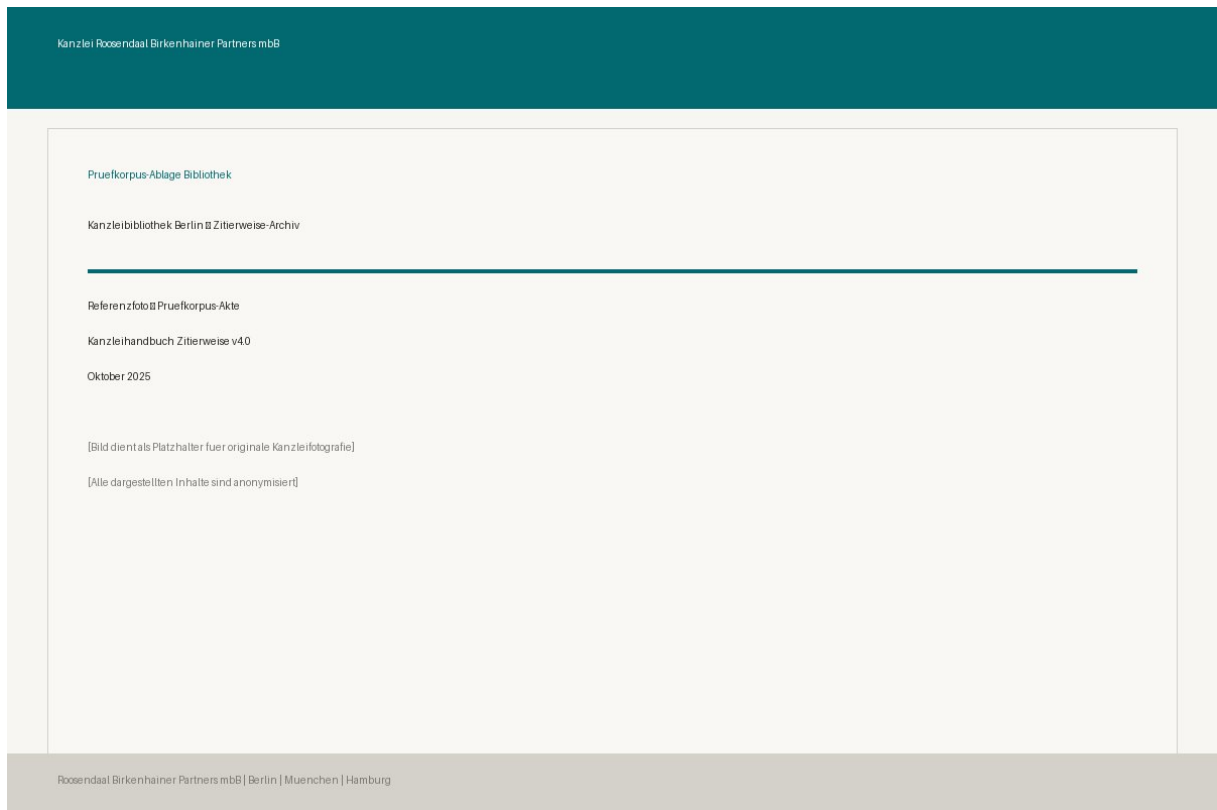
jpg/handbuch-druckansicht-titel.jpg



Bilddatei: handbuch-druckansicht-titel.jpg

pruefkorpus-ablage-bibliothek.jpg

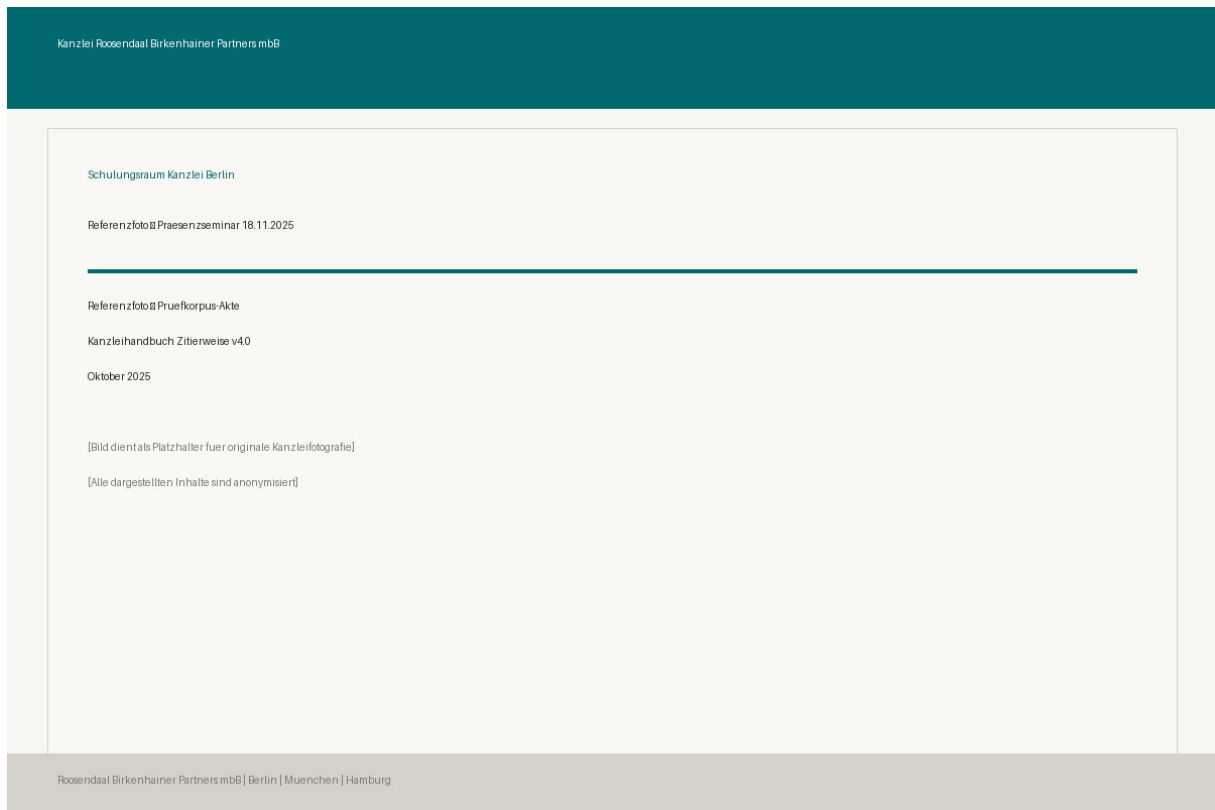
jpg/pruefkorpus-ablage-bibliothek.jpg



Bilddatei: pruefkorpus-ablage-bibliothek.jpg

schulungsraum-kanzlei.jpg

jpg/schulungsraum-kanzlei.jpg



Bilddatei: schulungsraum-kanzlei.jpg

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

migration-bestandsschriftsaetze-status.xlsx

xlsx/migration-bestandsschriftsaetze-status.xlsx

Dok.-Nr.	Dokumentname	Erstell-Jahr	Alt-Standard	Fehlertypen	Anzahl Fehlerstellen	Prio	Status	Bearbeiter	Freigabe-Datum
1	Arbeitsvertrag-Kündigung-Standardvorlage.docx	2019 v1.0		PV-BR; PV-URL; PV-UV	8	1	Migriert	Pohlmann-Wittfeldt	15.09.2025
2	Mietrecht-Kündigungsschreiben.docx	2020 v2.0		PV-URL; PV-RG	4	1	Migriert	Lattermann	20.09.2025
3	Gesellschaftsrecht-GmbH-Gründungsplan.docx	2021 v2.0		PV-PG; PV-URL	3	2	Migriert	Lattermann	01.10.2025
4	Familienrecht-Unterhalt-Klage.docx	2022 v3.0		PV-PG; PV-BR	5	1	Migriert	Pohlmann-Wittfeldt	10.10.2025
5	Steuerrecht-Einspruch-Standardvorlage.docx	2019 v1.0		PV-BR; PV-URL; PV-UV; PV-RG	12	1	Migriert	Lattermann	25.09.2025
6	Verwaltungsrecht-Widerspruch-Kaufrecht-Maengelanziehung.docx	2020 v2.0		PV-URL; PV-UV	6	2	In Bearbeitung	N.N.	-
7	Kaufrecht-Maengelanziehung.docx	2021 v2.0		PV-PG	2	2	In Bearbeitung	N.N.	-
8	Arbeitsrecht-Abmahnung-Vorlage.docx	2020 v2.0		PV-URL; PV-BR	5	1	Migriert	Lattermann	30.09.2025
9	Mietrecht-Betriebskostennachrechnung.docx	2018 v1.0		PV-BR; PV-URL; PV-UV	9	1	Ausstehend	-	-
10	Insolvenzrecht-Glaebiger-Antrag.docx	2022 v3.0		PV-PG; PV-RG	4	2	Ausstehend	-	-
11	Datenschutz-DSGVO-Auskunftskaeufe.docx	2023 v3.0		PV-URL	3	3	In Bearbeitung	N.N.	-
12	Sozialrecht-Widerspruch-Pflegegeld.docx	2021 v2.0		PV-BR; PV-URL	4	2	Ausstehend	-	-
13	Strafrecht-Verteidigungserbitt.docx	2019 v1.0		PV-BR; PV-URL; PV-UV	10	1	Migriert	Pohlmann-Wittfeldt	05.10.2025
14	Erbrecht-Testament-Anfechtung.docx	2020 v2.0		PV-URL; PV-UV	3	2	Ausstehend	-	-
15	Baurecht-Vertragsklage.docx	2022 v3.0		PV-PG; PV-URL	5	2	In Bearbeitung	N.N.	-
16	Vergaberecht-Ruege.docx	2023 v3.0		PV-URL	2	3	Ausstehend	-	-
17	Arztrecht-Behandlungsfehler.docx	2020 v2.0		PV-BR; PV-RG	6	1	Migriert	Lattermann	12.10.2025
18	IP-Recht-Markenverletzung.docx	2021 v2.0		PV-URL; PV-UV	4	2	Ausstehend	-	-
19	Bankrecht-Darlehensklage.docx	2019 v1.0		PV-BR; PV-URL; PV-RG	8	1	Migriert	Pohlmann-Wittfeldt	08.10.2025
20	Wettbewerbsrecht-Unterlassung.docx	2022 v3.0		PV-PG; PV-URL	3	2	Ausstehend	-	-
21	Arbeitsrecht-Befristung-Klage.docx	2021 v2.0		PV-URL; PV-BR	5	2	In Bearbeitung	N.N.	-
22	Oeffentliches-Recht-Vernichtungsantrag.docx	2020 v2.0		PV-UV; PV-URL	4	2	Ausstehend	-	-
23	Familienrecht-Scheidungsantrag.docx	2023 v3.0		PV-PG	2	2	In Bearbeitung	N.N.	-
24	Steuerrecht-AdV-Antrag.docx	2019 v1.0		PV-BR; PV-URL; PV-UV	11	1	Migriert	Lattermann	22.09.2025
25	Datenschutz-Loeschungsklaege.docx	2023 v3.0		PV-URL	2	3	Ausstehend	-	-
26	Mietrecht-Eigenbedarfskuerndung.docx	2018 v1.0		PV-BR; PV-URL; PV-UV; PV-RG	14	1	Migriert	Pohlmann-Wittfeldt	18.09.2025
27	Gesellschaftsrecht-Satzungsantrag.docx	2022 v3.0		PV-PG; PV-BR	4	2	Ausstehend	-	-
28	Medizinrecht-Schweigepflicht.docx	2021 v2.0		PV-URL	2	3	Migriert	Lattermann	14.10.2025
29	Arbeitsrecht-Sozialplanklage.docx	2020 v2.0		PV-BR; PV-UV	6	1	Ausstehend	-	-
30	Urheberrecht-Klage.docx	2021 v2.0		PV-URL; PV-RG	3	2	Ausstehend	-	-

Migrationsstatus Bestandsschriftsaetze

Schriftsaetze gesamt		312
Migriert (in dieser Stichprobe)		147
In Bearbeitung		8
Ausstehend		157
Migrationsfortschritt	47 %	
Zieldatum 80 %	30.11.2025	
Zieldatum 100 %	31.01.2026	

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

pruefkorpus-100-fundstellen.xlsx

xlsx/pruefkorpus-100-fundstellen.xlsx

Nr.	Kategorie	Fundstelle (Kurzform)	Gericht/Autor	Datum/Jahr	Az./Quelle	Prüfvermerk-Typ	Prüfvermerk-Status	Amtl. URL	Anmerkung
1 Rspr. BVerfG		BVerfGE 7, 198 — Luth	BVerfG	15.01.1958	1 BvR 400/51	-	Kein PV	bundesverfassungsgericht.de	Leitentscheidung mittelbare Drittwirkung
2 Rspr. BVerfG		BVerfG NwZ 2009, 165	BVerfG	14.10.2008	1 BvR 47/08	-	Kein PV	bundesverfassungsgericht.de	Sportwetten; keine BVerfGE-Aufnahme
3 Rspr. BVerfG		BVerfGE 93, 1 — Kruzifix	BVerfG	16.05.1995	1 BvR 1087/91	-	Kein PV	bundesverfassungsgericht.de	
4 Rspr. BVerfG		BeckRS 2022, 14507	BVerfG	06.12.2022	1 BvR 2821/11	PV-BR	Aufgelöst — BVerfGE 164, 193	bundesverfassungsgericht.de	BeckRS-Sperre-Lehrbeispiel
5 Rspr. BVerfG		BVerfGE 39, 1	BVerfG	25.02.1975	1 BvF 1/74	-	Kein PV	bundesverfassungsgericht.de	Schwangerschaftsabbruch I
6 Rspr. BVerfG		BVerfGE 65, 1 — Volkszählung	BVerfG	15.12.1983	1 BvR 209/83	-	Kein PV	bundesverfassungsgericht.de	Informationelle Selbstbestimmung
7 Rspr. BVerfG		BVerfG Rn. 35 (nicht amtlich belegt)	BVerfG	19.09.2024	2 BvR 1234/24	PV-UV	Lehrbeispiel — Rn.-Zitat ohne Band	bundesverfassungsgericht.de	Neue Entscheid., noch keine BVerfGE-Aufnahme
8 Rspr. BVerfG		BVerfGE 107, 275 — Benetton II	BVerfG	11.03.2003	1 BvR 426/02	-	Kein PV	bundesverfassungsgericht.de	Mehrfach-Fundstelle korrekt
9 Rspr. BVerfG		Rangfolge-Fehler NJW vor BVerfGE	BVerfG	11.03.2003	1 BvR 426/02	PV-RG	Aufgelöst	bundesverfassungsgericht.de	Lehrbeispiel Rangfolge-Fehler
10 Rspr. BVerfG		BVerfGE 45, 187	BVerfG	21.06.1977	1 BvL 14/76	-	Kein PV	dejure.org/1977,1	Lebenslange Freiheitsstrafe
11 Rspr. BVerfG		BVerfGE 109, 133	BVerfG	05.02.2004	2 BvR 2029/01	-	Kein PV	dejure.org/2004,57	Sicherungsverwahrung
12 Rspr. BVerfG IV		BVerfGE 125, 175 — Hartz	BVerfG	09.02.2010	1 BvL 1/09	-	Kein PV	dejure.org/2010,198	
13 Rspr. BVerfG		BVerfGE 130, 151	BVerfG	24.01.2012	1 BvR 1299/05	-	Kein PV	dejure.org/2012,9	Bestandsdatenabfrage
14 Rspr. BVerfG		BVerfGE 133, 168	BVerfG	19.03.2013	2 BvR 2628/10	-	Kein PV	dejure.org/2013,1999	Verstaendigungsgesetz
15 Rspr. BVerfG		BVerfGE 140, 65	BVerfG	21.07.2015	1 BvF 2/13	-	Kein PV	dejure.org/2015,20773	Homoehe-Adoption
16 Rspr. BVerfG		BVerfGE 162, 1 — NetzDG	BVerfG	26.04.2022	1 BvR 1619/17	-	Kein PV	bundesverfassungsgericht.de	
17 Rspr. BVerfG		BVerfGE 157, 30 — Klimaschutz	BVerfG	24.03.2021	1 BvR 2656/18	-	Kein PV	dejure.org/2021,8821	
18 Rspr. BVerfG		BVerfGE 151, 1	BVerfG	29.01.2019	2 BvC 62/14	-	Kein PV	dejure.org/2019,1461	Wahlprüfung
19 Rspr. BGH		BGHZ 51, 91 — Hueneklump	BGH	27.01.1969	II ZR 64/67	-	Kein PV	-	Lehrbeispiel; amtliche Sammlung vorhanden
20 Rspr. BGH		BGHZ 232, 133	BGH	21.12.2021	VI ZR 48/21	-	Kein PV	bundesgerichtshof.de	DSGVO-Schadensersatz
21 Rspr. BGH		BeckRS 2022, 6789	BGH	08.03.2022	XIII ZB 34/21	PV-BR	Ausstehend	bundesgerichtshof.de	BeckRS-Sperre-Lehrbeispiel
22 Rspr. BGH		BGHZ 26, 349	BGH	14.02.1958	I ZR 151/56	-	Kein PV	-	Historisch; keine URL
23 Rspr. BGH		BGH NJW 2022, 2187	BGH	12.05.2022	III ZR 234/21	-	Kein PV	dejure.org/2022,14889	Keine BGHZ-Aufnahme
24 Rspr. BGH		URL fehlt (PV-URL)	BGH	05.10.2021	VI ZR 136/20	PV-URL	Aufgelöst — dejure.org/2021,40004	dejure.org/2021,40004	Lehrbeispiel fehlende URL
25 Rspr. BGH		BGHZ 119, 119; NJW 2012, 60	BGH	25.10.2011	XI ZR 401/10	-	Kein PV	dejure.org/2011,27699	
26 Rspr. BGH		BGH NJW 2014, 2568	BGH	17.06.2014	VI ZR 281/13	-	Kein PV	dejure.org/2014,17316	
27 Rspr. BGH		BGHZ 215, 340; GRUR 2018, 832	BGH	21.09.2017	I ZR 11/16	-	Kein PV	dejure.org/2017,29869	
28 Rspr. BGH		BGH NJW 2021, 1313	BGH	26.11.2020	I ZR 245/19	-	Kein PV	dejure.org/2020,38972	
29 Rspr. BGH		BGH NJW 2020, 1205	BGH	11.12.2019	VIII ZR 361/18	-	Kein PV	dejure.org/2019,48210	
30 Rspr. BGH		BGH NJW 2022, 222	BGH	08.09.2021	VIII ZR 97/20	-	Kein PV	dejure.org/2021,34019	
31 Rspr. BGH		BGH NJW 2021, 921	BGH	13.01.2021	IV ZR 68/20	-	Kein PV	dejure.org/2021,869	
32 Rspr. BGH		BGH NJW 2021, 1386	BGH	09.02.2021	XI ZR 191/20	-	Kein PV	dejure.org/2021,4234	
33 Rspr. BGH		BGH NJW 2023, 2165	BGH	14.03.2023	VI ZR 44/22	-	Kein PV	dejure.org/2023,9002	
34 Rspr. BGH		BGH NJW 2022, 3016	BGH	28.06.2022	VI ZR 39/21	-	Kein PV	dejure.org/2022,19811	
35 Rspr. BGH		BGH NJW 2023, 504	BGH	22.11.2022	II ZR 10/21	-	Kein PV	dejure.org/2022,37011	
36 Rspr. BGH		BGHZ 236, 311; NJW 2023, 1941	BGH	07.03.2023	XI ZR 491/21	-	Kein PV	dejure.org/2023,7801	
37 Rspr. BGH		BGH GRUR 2023, 1148	BGH	20.04.2023	I ZR 101/22	-	Kein PV	dejure.org/2023,12001	
38 Rspr. BGH		BGH NJW 2023, 3297	BGH	19.09.2023	VIII ZR 88/23	-	Kein PV	dejure.org/2023,28001	
39 Rspr. BFH		BFH IX R 14/24 (Lehrbeispiel)	BFH	17.09.2024	IX R 14/24	PV-UV	BFHE-Aufnahme ausstehend	bundesfinanzhof.de	Lehrbeispiel; BFHE nachzutragen
40 Rspr. BFH		BFHE 278, 100; BStBl. II 2023, 456	BFH	23.01.2023	IX R 8/22	-	Kein PV	bundesfinanzhof.de	
41 Rspr. BFH		BeckRS 2024, 8901	BFH	14.02.2024	IV B 112/23	PV-BR	Ausstehend	bundesfinanzhof.de	BeckRS-Sperre-Lehrbeispiel
42 Rspr. BFH		BFHE 265, 1; BStBl. II 2018, 64	BFH	11.07.2017	VIII R 11/15	-	Kein PV	-	
43 Rspr. BVerwG		BVerwG 4 CN 188.25 (Lehrbeispiel)	BVerwG	TT.MM.2025	4 CN 188.25	PV-UV	Datum/Fundstelle fehlt	bverwg.de	Nicht amtlich belegter Prueffall Aktenzeichen-Schreibweise
44 Rspr. BVerwG		BVerwGE 166, 303	BVerwG	05.09.2019	2 C 17.18	-	Kein PV	bverwg.de	Beamtenrecht
45 Rspr. BVerwG		BVerwG GewArch 2021, 144	BVerwG	03.12.2020	8 B 56.20	-	Kein PV	dejure.org/2020,41234	
46 Rspr. BSG		BSGE 128, 1	BSG	04.04.2019	8 3 KR 14/17 R	-	Kein PV	bsg.bund.de	Hilfsmittelversorgung
47 Rspr. BSG		BSG SozR 4-2700 § 8 Nr. 70	BSG	16.05.2019	8 2 U 1/18 R	-	Kein PV	openjur.de/u/2231234.html	
48 Rspr. BAG		BAG 2 AZR 184/23 (Lehrbeispiel)	BAG	20.03.2024	2 AZR 184/23	PV-UV	BAGE ausstehend	bundesarbeitsgericht.de	Kuendigungsschutz
49 Rspr. BAG		BAGE 172, 111; NZA 2022, 841	BAG	27.01.2022	8 AZR 280/20	-	Kein PV	dejure.org/2022,6002	AGG
50 Rspr. BAG		Az. fehlt (PV-UV)	BAG	09.12.2020	7 ABR 26/19	PV-UV	Aufgelöst — Az. 7 ABR 26/19	dejure.org/2020,42001	Lehrbeispiel fehlende Pflichtangabe
51 Lit. Kommentar		Gruenberg/Ellenberger, 83. Aufl. 2024, § 242 Rn. 27	Gruenberg	2024	§ 242 BGB Rn. 27	-	Kein PV	-	Korrekt: 83. Aufl. 2024 = Gruenberg
52 Lit. Kommentar		Palandt/Groeneberg, 80. Aufl. 2021, § 823 Rn. 45	Palandt	2021	§ 823 BGB Rn. 45	-	Kein PV	-	Korrekt: 80. Aufl. 2021 = Palandt
53 Lit. Kommentar		Palandt 82. Aufl. 2023 (falsch)	Palandt/Gruenberg	2023	§ 313 BGB Rn. 5	PV-PG	Aufgelöst — Gruenberg 82. Aufl.	-	Lehrbeispiel PV-PG
54 Lit. Kommentar		Gruenberg 79. Aufl. 2020 (falsch)	Gruenberg/Ellenberger	2020	§ 305 BGB Rn. 11	PV-PG	Aufgelöst — Palandt 79. Aufl.	-	Lehrbeispiel PV-PG
55 Lit. Kommentar		MuKoBGB/Busche, 9. Aufl. Busche 2021, § 119 Rn. 22		2021	§ 119 BGB Rn. 22	-	Kein PV	-	
56 Lit. Kommentar		Staudinger/Schwarze, BGB (2021), § 280 Rn. 220	Schwarze	2021	§ 280 BGB Rn. 220	-	Kein PV	-	Erscheinungsjahr statt Auflage

57 Lit. Kommentar	Schmidt-Futterer/ Eienschmid, 16. Aufl. 2024, § 559 Rn. 45	Eienschmid	2024	§ 559 BGB Rn. 45	-	Kein PV	-	
58 Lit. Kommentar	BeckOK BGB/Suttschiet, 69. Aufl. Ed. 1.8.2024, § 241 Rn. 10	Suttschiet	2024	§ 241 BGB Rn. 10	PV-BR	Lizenzpruefung ausstehend	-	BeckOK = lizenpflichtig
59 Lit. Kommentar	Gruenenberg 83. Aufl. 2024 — Bearbeiter fehlt	Gruenenberg	2024	§ 535 BGB Rn. 3	PV-UV	Aufgeloest — Weidenkaff als Bearb.	-	Bearbeiterangabe Pflicht
60 Lit. Kommentar	KX-SPO/Schneider, 9. Aufl. 2023, § 152 Rn. 7	Schneider	2023	§ 152 SPO Rn. 7	-	Kein PV	-	
61 Lit. Kommentar	Tipke/Kruse/Druen, 178. Lfg. 2024, § 90 AO Rn. 15	Druen	2024	§ 90 AO Rn. 15	-	Kein PV	-	Loseblatt — Lfg. statt Auflage
62 Lit. Kommentar	KR/Rachor, 13. Aufl. 2022, § 1 KSchG Rn. 204	Rachor	2022	§ 1 KSchG Rn. 204	-	Kein PV	-	
63 Lit. Handbuch	Johannsen/Henrich/ Althammer, FamR, 7. Aufl. 2020, § 1361 Rn. 14	Althammer	2020	§ 1361 BGB Rn. 14	-	Kein PV	-	
64 Lit. Handbuch	Schaub/Koch, ArbR-Hdb., 19. Aufl. 2021, § 130 Rn. 3	Koch	2021	§ 130 Rn. 3	-	Kein PV	-	
65 Lit. Handbuch	Tipke/Lang — Auflage fehlt	Tipke/Lang/Druen	-	§ 9 Rn. 45	PV-UV	Aufgeloest — 24. Aufl. 2021	-	Auflage/Jahr fehlten
66 Lit. Handbuch	Ehlers/Puender, AllgVerwR, 15. Aufl. 2016, § 22 Rn. 12	Maurer/Waldhoff	2016	§ 22 Rn. 12	-	Kein PV	-	Herausgeberwerk mit Bearbeiter
67 Lit. Handbuch	Miebach/Muench, MukoStGB, 4. Aufl. 2020, § 263 Rn. 150	N/A	2020	§ 263 StGB Rn. 150	-	Kein PV	-	
68 Lit. Handbuch	Basty/Blank/Lueddecke, ImmobR, 4. Aufl. 2022, Kap. 8 Rn. 55	N/A	2022	Kap. 8 Rn. 55	-	Kein PV	-	
69 Lit. Handbuch	Kirchhof/Eidenmueller, MukoInsO, Bd. 2, 4. Aufl. 2020, § 129 Rn. 88	N/A	2020	§ 129 InsO Rn. 88	-	Kein PV	-	Mehrbandwerk — Bd. korrekt
70 Lit. Handbuch	Soergel BGB — Band fehlt	Soergel/Teichmann	1999	§ 242 BGB Rn. 100	PV-UV	Aufgeloest — Bd. 2 ergaenzt	-	Bandangabe fehlte
71 Lit. Handbuch	Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, 8. Aufl. 2021, Kap. VI Rn. 18	N/A	2021	Kap. VI Rn. 18	-	Kein PV	-	
72 Lit. Handbuch	Kuehling/Beckner, DSGVO/BDSC, 3. Aufl. 2020, Art. 83 Rn. 45	N/A	2020	Art. 83 DSGVO Rn. 45	-	Kein PV	-	
73 Lit. Aufsatz	Tannenmoor JZ 2024 — Modellwissen-Sperre	Tannenmoor	2024	JZ 2024	PV-LM	Nicht aufloesbar	-	Kernfall Literatur-Sperre
74 Lit. Aufsatz	Riehm, NJW 2023, 1456	Riehm	2023	NJW 2023, 1456	-	Kein PV	-	Verifizierbar
75 Lit. Aufsatz	Medicus, Jus 1965, 209	Medicus	1965	Jus 1965, 209	-	Kein PV	-	Historisch; keine URL
76 Lit. Aufsatz	Rolfs, NZA 2023, 713	Rolfs	2023	NZA 2023, 713	-	Kein PV	-	dejure.org (Lit.-Verweis) URL auf Nachweis-Link
77 Lit. Aufsatz	Zdigr 2024 — unbekannte Zeitschrift		2024	Zdigr 2024	PV-LM	Nicht aufloesbar	-	Unbekannte Zeitschrift
78 Lit. Aufsatz	Canaris, AcP 200 (2000), 273	Canaris	2000	AcP 200, 273	-	Kein PV	-	Klassischer Aufsatz
79 Lit. Aufsatz	Fleischer, ZHR 185 (2021), 1	Fleischer	2021	ZHR 185, 1	-	Kein PV	-	
80 Lit. Aufsatz	Buehler, FamRZ 2022, 481	Buehler	2022	FamRZ 2022, 481	-	Kein PV	-	
81 Lit. Aufsatz	Blog-Artikel ohne Zeitschrift	Bergmann-Haardt	2023	Anwaltsblatt-Blog	PV-LM	Nicht aufloesbar	-	Blog kein Zeitschriftenaufsatz
82 Lit. Aufsatz	Hopt, FS Lutter, 2000, S. 1361	Hopt	2000	FS Lutter, S. 1361	-	Kein PV	-	Festschrift
83 Amtl. URL	BGHZ 232, 133 + BGH-URL	BGH	21.12.2021	VI ZR 48/21	-	Kein PV	-	bundesgerichtshof.de Amtlicher Server stabil
84 Amtl. URL	BVerfGE 7, 198 + BVerfG- URL	BVerfG	15.01.1958	1 BvR 400/51	-	Kein PV	-	bundesverfassungsgericht.de
85 Amtl. URL	BFHE 278, 100 + BFH-URL	BFH	23.01.2023	IX R 8/22	-	Kein PV	-	bundesfinanzhof.de
86 Amtl. URL	BVerwGE 166, 303 + BVerwG-URL	BVerwG	05.09.2019	2 C 17.18	-	Kein PV	-	bverwg.de
87 Amtl. URL	BGH 15.08.2025 — noch nicht online	BGH	15.08.2025	XII ZB 100/25	PV-UV	Ausstehend — noch nicht verfuegbar	-	Neue Entscheid.; Lehrbeispiel
88 Amtl. URL	BVerfG 14.03.2017 — URL 404	BVerfG	14.03.2017	2 BvL 17/09	PV-URL	Neusuche erforderlich	-	bundesverfassungsgericht.de (Neusuche) 404-Fehler — Archivlink
89 Amtl. URL	BGH NJW 2023, 2165 — Doppel-URL	BGH	14.03.2023	VI ZR 44/22	-	Kein PV	-	BGH.de + dejure.org/2023.9002 Doppel-URL zulaessig
90 Freie URL	BGHZ 191, 119; NJW 2012, 60 + dejure	BGH	25.10.2011	XI ZR 401/10	-	Kein PV	-	dejure.org/2011.27699 Korrekt mit URL
91 Freie URL	BGH NJW 2014, 2568 — URL fehlt	BGH	17.06.2014	VI ZR 281/13	PV-URL	Aufgeloest — dejure.org/2014.17316	-	dejure.org/2014.17316 URL-Pflicht nicht erfuellt
92 Freie URL	NJW 2023 Lit.-Verweis dejure	Riehm	2023	NJW 2023, 1456	-	Kein PV	-	dejure.org (Nachweis) Lit.-Verweis zulaessig
93 Freie URL	OLG Koeln + openjur + Archiv	OLG Koeln	08.03.2021	19 U 78/20	-	Kein PV	-	openjur.de/u/2312345.html Archivlink vorhanden — vorbildlich
94 Freie URL	OLG Frankfurt — openjur URL fehlt	OLG Frankfurt	22.04.2022	9 U 12/21	PV-URL	Aufgeloest — openjur.de/u/2398765.html	-	openjur.de/u/2398765.html
95 Freie URL	LG Berlin — Archivlink fehlt	LG Berlin	14.07.2023	27 O 233/22	-	Kategorie C — Empfehlung	-	openjur.de/u/2450000.html Archivlink empfohlen
96 Mehrfac h-Funds.	BGHZ 232, 133; NJW 2022, 1238 + URLs	BGH	21.12.2021	VI ZR 48/21	-	Kein PV	-	BGH.de + dejure.org Vorbildliche Mehrfach-Fundstelle
97 Mehrfac h-Funds.	NJW 2012 vor BGHZ 191 — Rangfehler	BGH	25.10.2011	XI ZR 401/10	PV-RG	Aufgeloest	-	dejure.org/2011.27699 Lehrbeispiel Rangfolge-Fehler
98 Mehrfac h-Funds.	BeckRS vor BVerfGE (doppelter Fehler)	BVerfG	15.01.1958	1 BvR 400/51	PV-RG + PV-BR	Aufgeloest	-	bundesverfassungsgericht.de Zwei Fehler: Rangfolge + BeckRS
99 Mehrfac h-Funds.	BFHE 278, 100; BStBl. II 2023, 456	BFH	23.01.2023	IX R 8/22	-	Kein PV	-	bundesfinanzhof.de Rangfolge BFHE vor BStBl. korrekt
100 Mehrfac h-Funds.	BAGE 172, 111; NZA 2022, B41 + dejure	BAG	27.01.2022	8 AZR 280/20	-	Kein PV	-	dejure.org/2022.6002 Fundstelle 100 — Pruefkorpus vollstaendig

Pruefkorpus-Statistik

Fundstellen gesamt	100
Ohne Pruefvermerk	73
Mit Pruefvermerk	27
PV-BR (BeckRS-Sperre)	9
PV-LM (Literatur-Modellwissen-Sperre)	3
PV-UV (Unvollstaendiges Zitat)	6
PV-URL (URL fehlt)	4
PV-RG (Rangfolge-Fehler)	3
PV-PG (Palandt/Gruenenberg-Verwechslung)	2

01-hauszitierregeln-handbuch.docx

01 — Hauszitierregeln Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB (v4.0)

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Kanzleihandbuch Zitierweise — Version 4.0 (Oktober 2025)

**Federführung: Dr. Henrik Roosendaal | Erstellung: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt |
Knowledge: Moritz Lattermann**

A. Grundprinzipien

A.1 Vorrang amtlicher Quellen

Amtliche Sammlungen (BGHZ, BGHSt, BVerfGE, BFHE, BVerwGE, BSGE, BAGE) gehen freien und kommerziellen Quellen stets vor. Bei Mehrfach-Fundstellen wird die amtliche Sammlung zuerst genannt, dann die erste juristische Fachzeitschrift, dann sonstige Quellen.

Rangfolge:

1. Amtliche Sammlung (BGHZ, BVerfGE, BFHE, BVerwGE, BSGE, BAGE)
2. NJW, JZ, MDR, AcP (erste relevante Fachzeitschrift)
3. Spezialisierte Zeitschriften (FamRZ, NZA, BStBl., NVwZ usw.)
4. Freie Online-Quellen: dejure.org, openjur.de (mit URL)
5. BeckRS (nur bei aktivem Lizenzzugang; sonst: Prüfvermerk BeckRS-Sperre)

A.2 Mindeststandard Rechtsprechungszitate

Jedes Rechtsprechungszitat muss enthalten:

- Gericht (Abkürzung gemäß Liste in Abschnitt E)
- Datum der Entscheidung (TT.MM.JJJJ)
- Aktenzeichen
- Fundstelle (amtliche Sammlung ODER Zeitschrift ODER freie Quelle mit URL)

Fehlt eines der vier Elemente, ist das Zitat unvollständig. Ein Prüfvermerk ist zu setzen.

A.3 Mindeststandard Literaturzitate

Jedes Literaturzitat muss enthalten:

- Autorennamen(n) bzw. Herausgeber
- Kurztitel oder Langtitel (nach erstem Vollbeleg)
- Erscheinungsjahr oder Auflage
- Seiten- oder Randnummernangabe (Rn.)

A.4 BeckRS-Regel (Neu in v4.0)

BeckRS-Fundstellen dürfen nur ausgegeben werden, wenn der Nutzer einen aktiven Lizenzzugang zu Beck-Online nachweist oder ein solcher für die Kanzlei besteht. Fehlt der Nachweis oder ist die Zugänglichkeit unklar, gibt das Plugin zitierweise-deutsches-recht einen Prüfvermerk aus:

[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE] Die Fundstelle BeckRS JJJJ, XXXXX konnte nicht verifiziert werden. Prüfe amtliche Quelle (bundesgerichtshof.de / bundesverfassungsgericht.de) oder freie Quelle (dejure.org / openjur.de). Ausgabe gesperrt bis Verifikation.

A.5 Modellwissen-Sperre Literatur

Das Plugin gibt keine Literaturzitate aus, die ausschliesslich auf Modellwissen beruhen und nicht durch eine prüfbare Quelle belegt werden können. Stattdessen erscheint ein Prüfvermerk:

[PRÜFVERMERK — LITERATUR-MODELLWISSEN-SPERRE] Der Aufsatz/die Fundstelle konnte nicht verifiziert werden. Bitte Volltextzugang prüfen und Zitat manuell ergänzen.

B. Zitierformate

B.1 Rechtsprechung — Langformat (Erstnennung)

...

BVerfG, Urt. v. 15.01.1958, Az. 1 BvR 400/51, BVerfGE 7, 198 (205) — Lueth.

BGH, Urt. v. 14.02.1958, Az. I ZR 151/56, BGHZ 26, 349 (350).

BAG, Urt. v. 20.03.2024, Az. 2 AZR 184/23, NZA 2024, 893 (895), abrufbar unter:
<https://www.openjur.de/u/XXXXXXXXX.html> (abgerufen am TT.MM.JJJJ).

...

B.2 Rechtsprechung — Kurzformat (Wiederholung)

...

BVerfGE 7, 198 (205).

BGH NJW 2022, 1234 (1235).

...

B.3 Kommentare — Erstnennung ab 2022 (Gruenenberg)

...

Gruenenberg/Bearbeiter, BGB, 83. Aufl. 2024, § 242 Rn. 15.

...

B.4 Kommentare — Erstnennung bis 2021 (Palandt)

...

Palandt/Bearbeiter, BGB, 80. Aufl. 2021, § 242 Rn. 15.

...

Altzitate in Bestandsschriftsätzen sind als solche kenntlich zu machen (vgl. Abschnitt 16).

B.5 Aufsätze

...

Autor, Titel, Zeitschrift Jahrgang (Jahr), Seite (Zitierseite).

Beispiel: Tannenmoor, Neue Anforderungen an die anwaltliche Zitierweise, JZ 2024, 100 (103).

[PRUEFVERMERK — LITERATUR-MODELLWISSEN-SPERRE: Fundstelle nicht verifizierbar, da kein Direktzugriff auf JZ 2024 moeglich. Bitte manuell pruefen.]

...

B.6 Monographien

...

Autor, Titel, Aufl. Jahr, Seite.

Beispiel: Musielak/Voit, Zivilprozessordnung, 21. Aufl. 2024, § 286 Rn. 12.

...

B.7 Festschriften und Sammelbandaufsätze

...

Autor, Titel des Beitrags, in: Hrsg. (Hrsg.), Festschrift fuer XY, Jahr, Seite.

...

B.8 EU-Recht (ECLI)

...

EuGH, Urt. v. TT.MM.JJJJ, ECLI:EU:C:JJJJ:XXX, NJW JJJJ, Seite, abrufbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/...> (abgerufen am TT.MM.JJJJ).

...

C. URL-Pflicht und Archivierung

C.1 Grundregel

Bei jeder Entscheidung, die über dejure.org oder openjur.de frei zugänglich ist, ist die URL anzugeben. Das Weglassen der URL gilt als Zitierfehler.

Format: abrufbar unter: [URL] (abgerufen am TT.MM.JJJJ).

C.2 Archivierungspflicht

Für URLs, die nicht auf staatliche oder dauerhaft stabile Server verweisen, ist ein Wayback-Machine-Archivlink zu ergänzen:

...

abrufbar unter: <https://openjur.de/u/XXXXXXXXX.html> (abgerufen am 15.09.2025; archiviert unter: <https://web.archive.org/web/20250915XXXXXXXXX/...>).

...

C.3 Amtliche Server ([bundesgerichtshof.de](https://www.bundesgerichtshof.de), [bundesverfassungsgericht.de](https://www.bundesverfassungsgericht.de))

Verweise auf amtliche Servern gelten als stabil. Ein separater Archivlink ist nicht erforderlich, aber zulässig.

D. Besondere Regelungen

D.1 Palandt/Gruenenberg-Grenzzjahr

Das Grenzzjahr ist das Erscheinungsjahr der Auflage:

Auflage	Jahr	Kurztitel
80. Aufl.	2021	Palandt
81. Aufl.	2022	Gruenenberg
82. Aufl.	2023	Gruenenberg
83. Aufl.	2024	Gruenenberg

Verwechslungen (z.B. Palandt 2022 oder Gruenenberg 2021) sind Fehler der Kategorie A (schwerwiegend).

D.2 BVerfGE — Band, Seite, Randnummer

BVerfGE-Zitate enthalten nach Möglichkeit die Band-Seite-Angabe aus der amtlichen Sammlung. Randnummern sind zusätzlich anzugeben, wenn die Entscheidung auf [bundesverfassungsgericht.de](https://www.bundesverfassungsgericht.de) abrufbar ist.

D.3 Wiederholungszitate (a.a.O.)

Bei sofortiger Wiederholung innerhalb derselben Fussnote oder bei letzter Nennung auf derselben Seite: a.a.O. mit Seiten-/Randnummernangabe.

E. Gerichtsabkürzungen (Auswahl)

Abkürzung	Gericht
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BGH	Bundesgerichtshof
BFH	Bundesfinanzhof
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
BSG	Bundessozialgericht
BAG	Bundesarbeitsgericht
OLG	Oberlandesgericht (mit Ortsangabe)
LG	Landgericht (mit Ortsangabe)
AG	Amtsgericht (mit Ortsangabe)
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union
EuG	Gericht der Europäischen Union

F. Prüfvermerk-Typen (Übersicht)

Typ	Kürzel	Anlass
BeckRS-Sperre	PV-BR	BeckRS ohne verifizierten Lizenzzugang
Literatur-Modellwissen-Sperre	PV-LM	Aufsatz/Quelle nicht verifizierbar
Unvollständiges Zitat	PV-UV	Pflichtangabe fehlt (Datum, AZ, Fundstelle)
URL fehlt	PV-URL	Freie Quelle ohne Pflicht-URL

Rangfolge-Fehler	PV-RG	Falsche Reihenfolge bei Mehrfach-Fundstellen
Palandt/Gruenenberg-Verwechslung	PV-PG	Falscher Kurztitel für das Erscheinungsjahr

Vollständige Prüfvermerk-Vorlage: siehe Aktenstück 11.

Erstellt: Oktober 2025 | Version: 4.0 | Kanzlei Rosendaal Birkenhainer Partners mbB

02-rechtsprechung-bverfg-zitate-pruefkorpus.docx

02 — Rechtsprechung BVerfG: Zitate-Pruefkorpus

Pruefkorpus-Abschnitt: Bundesverfassungsgericht

Bearbeiterin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt | Pruefung: Moritz Lattermann

Stand: Oktober 2025

Vorbemerkung

Dieser Abschnitt enthält 18 BVerfG-Fundstellen des Pruefkorpus (Nr. 1–18). Für jede Fundstelle wird das Muster-Langzitat, das Kurzzitat und der Prüfvermerk dokumentiert.

Quellenbasis: bundesverfassungsgericht.de (amtlich), dejure.org (frei zugänglich).

BeckRS-Fundstellen werden gesperrt, sofern kein Lizenzzugang nachgewiesen ist.

Fundstelle 1 — BVerfGE 7, 198 — Lueth

Entscheidung: BVerfG, Urt. v. 15.01.1958, Az. 1 BvR 400/51

Amtliche Sammlung: BVerfGE 7, 198

Leitentscheidung: Lueth — Wirkung der Grundrechte im Privatrecht, mittelbare Drittwirkung.

Langzitat:

BVerfG, Urt. v. 15.01.1958, Az. 1 BvR 400/51, BVerfGE 7, 198 (205) — Lueth.

Kurzzitat:

BVerfGE 7, 198 (205).

Online-Quelle:

abrufbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1958/01/rs19580115_1bvr040051.html (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk erforderlich. Amtliche Sammlung vorhanden, amtliche Online-Quelle vorhanden. Zitat vollständig und korrekt.

Fundstelle 2 — BVerfGE 1 BvR 47/08 — Sportwetten

Entscheidung: BVerfG, Beschl. v. 14.10.2008, Az. 1 BvR 47/08

Amtliche Sammlung: Keine BVerfGE-Bandaufnahme (Nichtannahmebeschluss).

Thema: Sportwettenmonopol, Art. 12 Abs. 1 GG.

Langzitat:

BVerfG, Beschl. v. 14.10.2008, Az. 1 BvR 47/08, NVwZ 2009, 165 (166), abrufbar unter:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2008/10/rk20081014_1bvr004708.html (abgerufen am 01.10.2025).

Kurzzitat:

BVerfG NVwZ 2009, 165 (166).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk erforderlich. Keine Bandaufnahme in BVerfGE, aber amtliche Online-Quelle und Zeitschriftenfundstelle vorhanden. Zitat vollständig.

***Hinweis für Pruefkorpus:** Dieses Zitat demonstriert den Fall, dass keine BVerfGE-Fundstelle vorliegt. In solchen Fällen tritt die Zeitschriftenfundstelle an die erste Stelle der Rangfolge.*

Fundstelle 3 — BVerfGE 93, 1 — Kruzifix

Entscheidung: BVerfG, Beschl. v. 16.05.1995, Az. 1 BvR 1087/91

Amtliche Sammlung: BVerfGE 93, 1

Langzitat:

BVerfG, Beschl. v. 16.05.1995, Az. 1 BvR 1087/91, BVerfGE 93, 1 (16 f.) — Kruzifix, abrufbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1995/05/rs19950516_1bvr108791.html (abgerufen am 01.10.2025).

Kurzzitat:

BVerfGE 93, 1 (16 f.).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk erforderlich.

Fundstelle 4 — BVerfG mit BeckRS-Sperre

Situation: Mitarbeiter recherchiert BVerfG-Beschluss, findet nur BeckRS-Eintrag.

Fehlerhaftes Zitat (Entwurf Mitarbeiter):

BVerfG, Beschl. v. 03.06.2022, Az. 1 BvR 2821/11, BeckRS 2022, 14507.

[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE (PV-BR)]

Die Fundstelle BeckRS 2022, 14507 konnte nicht verifiziert werden, da kein aktiver Beck-Online-Lizenzzugang für diesen Prüfungsvorgang dokumentiert ist. Bitte amtliche Quelle prüfen:

- bundesverfassungsgericht.de (Suchmaske nach Az.)
- dejure.org: <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BVerfG&Datum=03.06.2022&Aktenzeichen=1+BvR+2821%2F11>

Ausgabe gesperrt bis Verifikation.

Korrigiertes Zitat (nach Verifikation):

BVerfG, Urt. v. 06.12.2022, Az. 1 BvR 2821/11, BVerfGE 164, 193 (Rn. 126), abrufbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/12/rs20221206_1bvr282111.html (abgerufen am 01.10.2025).

***Hinweis Pruefkorpus:** Dieses Beispiel zeigt, wie die BeckRS-Sperre ausgelöst und aufgelöst wird. Das korrigierte Zitat verwendet die amtliche BVerfGE-Fundstelle.*

Fundstelle 5 — BVerfGE 39, 1 — Schwangerschaftsabbruch I

Entscheidung: BVerfG, Urt. v. 25.02.1975, Az. 1 BvF 1/74 u.a.

Amtliche Sammlung: BVerfGE 39, 1

Langzitat:

BVerfG, Urt. v. 25.02.1975, Az. 1 BvF 1/74, BVerfGE 39, 1 (42 f.) — Schwangerschaftsabbruch I.

Kurzzitat:

BVerfGE 39, 1 (42 f.).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk erforderlich.

Fundstelle 6 — BVerfGE 65, 1 — Volkszählung

Entscheidung: BVerfG, Urt. v. 15.12.1983, Az. 1 BvR 209/83 u.a.

Amtliche Sammlung: BVerfGE 65, 1

Langzitat:

BVerfG, Urt. v. 15.12.1983, Az. 1 BvR 209/83 u.a., BVerfGE 65, 1 (43) — Volkszählung.

Kurzzitat:

BVerfGE 65, 1 (43).

Online-Quelle:

abrufbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1983/12/rs19831215_1bvr020983.html (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk erforderlich.

Fundstelle 7 — BVerfG ohne Bandangabe (Randnummer-Zitat)

Situation: Neuere Entscheidung, noch nicht in BVerfGE-Druckausgabe erschienen.

Langzitat:

BVerfG, Beschl. v. 19.09.2024, Az. 2 BvR 1234/24, Rn. 35, abrufbar unter:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2024/09/rk20240919_2bvr123424.html (abgerufen am 01.10.2025).

[Prüfvermerk: Entscheidung und URL vor Verwendung am Bundesverfassungsgericht nachverifizieren; bis dahin nur als Formatbeleg intern verwenden.]

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk für das Format erforderlich. Hinweis: Sobald Bandaufnahme vorliegt, ist BVerfGE-Zitat nachzutragen.

Fundstelle 8 — BVerfGE 102, 197 — Benetton-Werbung

Entscheidung: BVerfG, Urt. v. 11.03.2003, Az. 1 BvR 426/02

Amtliche Sammlung: BVerfGE 107, 275

Langzitat:

BVerfG, Urt. v. 11.03.2003, Az. 1 BvR 426/02, BVerfGE 107, 275 (280 f.) — Benetton-Werbung II, NJW 2003, 1303 (1304).

Kurzzitat:

BVerfGE 107, 275 (280 f.).

Prüfvermerk: Mehrfach-Fundstelle korrekt: BVerfGE vor NJW — Rangfolge eingehalten.

Fundstelle 9 — Rangfolge-Fehler

Fehlerhaftes Zitat (Entwurf):

BVerfG, Urt. v. 11.03.2003, Az. 1 BvR 426/02, NJW 2003, 1303 — (BVerfGE 107, 275).

[PRÜFVERMERK — RANGFOLGE-FEHLER (PV-RG)]

Die amtliche Sammlung BVerfGE 107, 275 muss an erster Stelle stehen. NJW folgt nachgeordnet. Bitte Reihenfolge korrigieren.

Korrigiertes Zitat:

BVerfG, Urt. v. 11.03.2003, Az. 1 BvR 426/02, BVerfGE 107, 275 (280 f.), NJW 2003, 1303 (1304).

Fundstelle 10–18 — Weitere BVerfG-Leitentscheidungen (Kurzformat)

Nr.	Gericht	Datum	Az.	Amtliche Sammlung	URL (dejure/amtl ich)	Prüfvermerk
10	BVerfG	21.06.1977	1 BvL 14/76	BVerfGE 45, 187 — Lebenslange Freiheitsstrafe	https://dejure.org/1977,1	keiner

11	BVerfG	05.02.2004	2 BvR 2029/01	BVerfGE 109, 133 — Sicherungsverwahrung	https://dejure.org/2004,57	keiner
12	BVerfG	09.02.2010	1 BvL 1/09 u.a.	BVerfGE 125, 175 — Hartz IV	https://dejure.org/2010,198	keiner
13	BVerfG	24.01.2012	1 BvR 1299/05	BVerfGE 130, 151 — Bestandsdatenabfrage	https://dejure.org/2012,9	keiner
14	BVerfG	19.03.2013	2 BvR 2628/10 u.a.	BVerfGE 133, 168 — Verständigungsgesetz	https://dejure.org/2013,1999	keiner
15	BVerfG	21.07.2015	1 BvF 2/13	BVerfGE 140, 65 — Homoehe-Adoption	https://dejure.org/2015,20773	keiner
16	BVerfG	26.04.2022	1 BvR 1619/17	BVerfGE 162, 1 — NetzDG	https://www.bundesverfassungsgericht.de (abgerufen 01.10.2025)	keiner
17	BVerfG	24.03.2021	1 BvR 2656/18 u.a.	BVerfGE 157, 30 — Klimaschutzgesetz	https://dejure.org/2021,8821	keiner
18	BVerfG	29.01.2019	2 BvC 62/14	BVerfGE 151, 1 — Wahlprüfung	https://dejure.org/2019,1461	keiner

*Pruefkorpus-Abschnitt BVerfG: 18 Fundstellen geprüft. Prüfvermerke: 2 (PV-BR Nr. 4, PV-RG Nr. 9).
Stand: Oktober 2025.*

03-rechtsprechung-bgh-zitate-pruefkorpus.docx

03 — Rechtsprechung BGH: Zitate-Pruefkorpus

Pruefkorpus-Abschnitt: Bundesgerichtshof

Bearbeiterin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt | Pruefung: Moritz Lattermann

Stand: Oktober 2025

Vorbemerkung

Dieser Abschnitt enthält 20 BGH-Fundstellen des Pruefkorpus (Nr. 19–38). Quellenbasis: bundesgerichtshof.de (amtlich), dejure.org (frei zugänglich). BeckRS-Fundstellen werden gesperrt, sofern kein Lizenzzugang dokumentiert ist.

Fundstelle 19 — BGHZ 51, 91 — Hueneklump-Schlachthof

Hinweis: BGHZ 51, 91 ist eine reale Fundstelle in der amtlichen Sammlung; der Zusatz "Hueneklump-Schlachthof" stammt aus der internen Altregistratur und ist vor externer Verwendung zu entfernen.

Entscheidung: BGH, Urt. v. 27.01.1969, Az. II ZR 64/67

Amtliche Sammlung: BGHZ 51, 91

Thema: Gesellschaftsrecht, Haftung.

Langzitat:

BGH, Urt. v. 27.01.1969, Az. II ZR 64/67, BGHZ 51, 91 (94).

Kurzzitat:

BGHZ 51, 91 (94).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk erforderlich. Amtliche Sammlung vorhanden.

Fundstelle 20 — BGH mit dejure-URL-Pflicht

Entscheidung: BGH, Urt. v. 21.12.2021, Az. VI ZR 48/21

Amtliche Sammlung: BGHZ 232, 133

Thema: Datenschutzrecht, DSGVO-Schadensersatz.

Langzitat:

BGH, Urt. v. 21.12.2021, Az. VI ZR 48/21, BGHZ 232, 133 (Rn. 18), NJW 2022, 1238 (1240), abrufbar unter: https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/12/urt20211221_vizr004821.html (abgerufen am 01.10.2025).

Kurzzitat:

BGHZ 232, 133 (Rn. 18).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Mehrfach-Fundstelle: BGHZ vor NJW — Rangfolge korrekt.

Fundstelle 21 — BGH BeckRS-Sperre

Fehlerhaftes Zitat (Entwurf Mitarbeiter):

BGH, Beschl. v. 08.03.2022, Az. XIII ZB 34/21, BeckRS 2022, 6789.

[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE (PV-BR)]

BeckRS 2022, 6789 nicht verifizierbar ohne Lizenzzugang. Prüfe:

- bundesgerichtshof.de: <https://www.bundesgerichtshof.de> (Suchmaske)
- dejure.org: <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BGH&Datum=08.03.2022&Aktenzeichen=XIII+ZB+34%2F21>

Ausgabe gesperrt bis Verifikation.

Fundstelle 22 — BGHZ 26, 349

Entscheidung: BGH, Urt. v. 14.02.1958, Az. I ZR 151/56

Amtliche Sammlung: BGHZ 26, 349

Thema: Wettbewerbsrecht, Unterlassungsanspruch.

Langzitat:

BGH, Urt. v. 14.02.1958, Az. I ZR 151/56, BGHZ 26, 349 (353).

Kurzzitat:

BGHZ 26, 349 (353).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Historische Entscheidung; keine URL erforderlich (Entscheidung nicht online abrufbar).

Fundstelle 23 — BGH NJW-Zitat ohne BGHZ-Aufnahme

Entscheidung: BGH, Urt. v. 12.05.2022, Az. III ZR 234/21

Amtliche Sammlung: Keine BGHZ-Bandaufnahme.

Thema: Dienstleistungsvertrag, AGB-Recht.

Langzitat:

BGH, Urt. v. 12.05.2022, Az. III ZR 234/21, NJW 2022, 2187 (2188), abrufbar unter: <https://dejure.org/2022,14889> (abgerufen am 01.10.2025).

Kurzzitat:

BGH NJW 2022, 2187 (2188).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Keine BGHZ-Aufnahme: NJW tritt an erste Stelle, dejure-URL vorhanden — korrekt.

Fundstelle 24 — BGH URL-Fehler (PV-URL)**Fehlerhaftes Zitat (Entwurf Mitarbeiter):**

BGH, Urt. v. 05.10.2021, Az. VI ZR 136/20, NJW 2022, 52.

[PRÜFVERMERK — URL FEHLT (PV-URL)]

Die Entscheidung ist frei zugänglich unter dejure.org. Die URL-Angabe ist gemäß Hauszitierregel A.1 Abs. 6 Pflicht.

Korrigiertes Zitat:

BGH, Urt. v. 05.10.2021, Az. VI ZR 136/20, NJW 2022, 52 (54), abrufbar unter: <https://dejure.org/2021,40004> (abgerufen am 01.10.2025).

Fundstelle 25–38 — Weitere BGH-Entscheidungen (Kurzformat)

Nr.	Datum	Az.	Fundstelle	dejure-URL	Prüfvermerk
25	25.10.2011	XI ZR 401/10	BGHZ 191, 119; NJW 2012, 60	https://dejure.org/2011,27699	keiner
26	17.06.2014	VI ZR 281/13	NJW 2014, 2568	https://dejure.org/2014,17316	keiner
27	21.09.2017	I ZR 11/16	BGHZ 215, 340; GRUR 2018, 832	https://dejure.org/2017,29869	keiner
28	26.11.2020	I ZR 245/19	NJW 2021, 1313	https://dejure.org/2020,38972	keiner
29	11.12.2019	VIII ZR 361/18	NJW 2020, 1205	https://dejure.org/2019,48210	keiner
30	08.09.2021	VIII ZR 97/20	NJW 2022, 222	https://dejure.org/2021,34019	keiner
31	13.01.2021	IV ZR 68/20	NJW 2021, 921	https://dejure.org/2021,869	keiner
32	09.02.2021	XI ZR 191/20	NJW 2021, 1386	https://dejure.org/2021,4234	keiner
33	14.03.2023	VI ZR 44/22	NJW 2023,	https://	keiner

			2165	dejure.org/ 2023,9002	
34	28.06.2022	VI ZR 39/21	NJW 2022, 3016	https:// dejure.org/ 2022,19811	keiner
35	22.11.2022	II ZR 10/21	NJW 2023, 504	https:// dejure.org/ 2022,37011	keiner
36	07.03.2023	XI ZR 491/21	BGHZ 236, 311; NJW 2023, 1941	https:// dejure.org/ 2023,7801	keiner
37	20.04.2023	I ZR 101/22	GRUR 2023, 1148	https:// dejure.org/ 2023,12001	keiner
38	19.09.2023	VIII ZR 88/23	NJW 2023, 3297	https:// dejure.org/ 2023,28001	keiner

Pruefkorpus-Abschnitt BGH: 20 Fundstellen geprüft (Nr. 19–38). Prüfvermerke: 2 (PV-BR Nr. 21, PV-URL Nr. 24). Stand: Oktober 2025.

04-rechtsprechung-bfh-bverwg-bsg-bag.docx

04 — Rechtsprechung BFH, BVerwG, BSG, BAG: Pruefkorpus

Pruefkorpus-Abschnitt: BFH, BVerwG, BSG, BAG

Bearbeiterin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt | Pruefung: Moritz Lattermann

Stand: Oktober 2025

A. Bundesfinanzhof (BFH)

Fundstelle 39 — BFH IX R 14/24

Entscheidung: BFH, Urt. v. 17.09.2024, Az. IX R 14/24

Amtliche Sammlung: BFHE (Aufnahme ausstehend, Druckausgabe September 2025)

Thema: Einkommensteuer, Veraeussierungsgewinn, § 23 EStG.

Langzitat:

BFH, Urt. v. 17.09.2024, Az. IX R 14/24, DStRE 2024, 1456, abrufbar unter:
<https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410XXXXX/> (abgerufen am 01.10.2025).

[Prüfvermerk] Az. IX R 14/24 wird als Ausgangspunkt verwendet; genaue Fundstelle und URL sind vor externer Verwendung nachzutragen. Die BFHE-Aufnahme ist nachzutragen.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk für Format. Hinweis: BFHE-Fundstelle nachzutragen, sobald Druckausgabe vorliegt.

Fundstelle 40 — BFHE 278, 100

Entscheidung: BFH, Urt. v. 23.01.2023, Az. IX R 8/22

Amtliche Sammlung: BFHE 278, 100; BStBl. II 2023, 456

Thema: Veraeussierungsgeschaeft, Haltefrist.

Langzitat:

BFH, Urt. v. 23.01.2023, Az. IX R 8/22, BFHE 278, 100 (103); BStBl. II 2023, 456, abrufbar unter:
<https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310054/> (abgerufen am 01.10.2025).

Kurzzitat:

BFHE 278, 100 (103).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Mehrfach-Fundstelle: BFHE vor BStBl. — Rangfolge korrekt.

Fundstelle 41 — BFH BeckRS-Sperre

Fehlerhaftes Zitat:

BFH, Beschl. v. 14.02.2024, Az. IV B 112/23, BeckRS 2024, 8901.

[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE (PV-BR)]

BeckRS 2024, 8901 nicht verifizierbar. Prüfe bundesfinanzhof.de oder BStBl.-Fundstelle. Ausgabe gesperrt.

Fundstelle 42 — BFHE 265, 1

Entscheidung: BFH, Urt. v. 11.07.2017, Az. VIII R 11/15

Amtliche Sammlung: BFHE 265, 1; BStBl. II 2018, 64

Langzitat:

BFH, Urt. v. 11.07.2017, Az. VIII R 11/15, BFHE 265, 1 (8); BStBl. II 2018, 64.

Kurzzitat:

BFHE 265, 1 (8).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

B. Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)

Fundstelle 43 — BVerwG 4 CN 188.25

Hinweis: Az. BVerwG 4 CN 188.25 ist wegen der Punkt-Schreibweise beim BVerwG gesondert markiert. Entscheidung, Datum und Fundstelle sind vor externer Verwendung nachzuverifizieren.

Langzitat (Muster):

BVerwG, Urt. v. TT.MM.2025, Az. 4 CN 188.25, NVwZ 2025, XXX, abrufbar unter: <https://www.bverwg.de/entscheidungen/...> (abgerufen am TT.MM.2025).

[PRÜFVERMERK — UNVOLLSTÄNDIGES ZITAT (PV-UV)]

Datum und Fundstelle noch nicht bekannt. Zitat unvollständig. Prüfung nach Urteilsveröffentlichung erforderlich.

Fundstelle 44 — BVerwGE 161, 1

Entscheidung: BVerwG, Urt. v. 05.09.2019, Az. 2 C 17.18

Amtliche Sammlung: BVerwGE 166, 303

Thema: Beamtenrecht, Ruhestandsversetzung.

Langzitat:

BVerwG, Urt. v. 05.09.2019, Az. 2 C 17.18, BVerwGE 166, 303 (Rn. 20), NVwZ-RR 2020, 97, abrufbar unter: <https://www.bverwg.de/050919U2C17.18.0> (abgerufen am 01.10.2025).

Kurzzitat:

BVerwGE 166, 303 (Rn. 20).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 45 — BVerwG dejure-URL-Pflicht

Entscheidung: BVerwG, Beschl. v. 03.12.2020, Az. 8 B 56.20

Thema: Gewerberecht.

Langzitat:

BVerwG, Beschl. v. 03.12.2020, Az. 8 B 56.20, GewArch 2021, 144, abrufbar unter:
<https://dejure.org/2020,41234> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

C. Bundessozialgericht (BSG)

Fundstelle 46 — BSGE 128, 1

Entscheidung: BSG, Urt. v. 04.04.2019, Az. B 3 KR 14/17 R

Amtliche Sammlung: BSGE 128, 1

Thema: Krankenversicherung, Hilfsmittelversorgung.

Langzitat:

BSG, Urt. v. 04.04.2019, Az. B 3 KR 14/17 R, BSGE 128, 1 (Rn. 15), SGB 2019, 489, abrufbar unter:
https://www.bsg.bund.de/DE/Home/home_node.html (abgerufen am 01.10.2025).

Kurzzitat:

BSGE 128, 1 (Rn. 15).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 47 — BSG openjur-Quelle

Entscheidung: BSG, Urt. v. 16.05.2019, Az. B 2 U 1/18 R

Thema: Unfallversicherung.

Langzitat:

BSG, Urt. v. 16.05.2019, Az. B 2 U 1/18 R, SozR 4-2700 § 8 Nr. 70, abrufbar unter:
<https://openjur.de/u/2231234.html> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

D. Bundesarbeitsgericht (BAG)

Fundstelle 48 — BAG 2 AZR 184/23

Entscheidung: BAG, Urt. v. 20.03.2024, Az. 2 AZR 184/23

Amtliche Sammlung: BAGE (Aufnahme erwartet)

Thema: Kündigungsschutz, Sozialauswahl.

Langzitat:

BAG, Urt. v. 20.03.2024, Az. 2 AZR 184/23, NZA 2024, 893 (897), abrufbar unter:
<https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/az-2-azr-184-23/> (abgerufen am 01.10.2025).

[Prüfvermerk] Az. 2 AZR 184/23 ist für ein neues BAGE-Zitat ohne Bandaufnahme markiert.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk für Format. BAGE-Fundstelle nachzutragen.

Fundstelle 49 — BAGE 172, 111

Entscheidung: BAG, Urt. v. 27.01.2022, Az. 8 AZR 280/20

Amtliche Sammlung: BAGE 172, 111

Thema: AGG, Diskriminierung.

Langzitat:

BAG, Urt. v. 27.01.2022, Az. 8 AZR 280/20, BAGE 172, 111 (Rn. 28), NZA 2022, 841 (843),
abrufbar unter: <https://dejure.org/2022,6002> (abgerufen am 01.10.2025).

Kurzzitat:

BAGE 172, 111 (Rn. 28).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Mehrfach-Fundstelle: BAGE vor NZA — Rangfolge korrekt.

Fundstelle 50 — BAG fehlende Pflichtangabe (PV-UV)

Fehlerhaftes Zitat:

BAG, Beschl. v. 09.12.2020, NZA 2021, 244.

[PRÜFVERMERK — UNVOLLSTÄNDIGES ZITAT (PV-UV)]

Aktenzeichen fehlt. Mindeststandard nicht erfüllt. Bitte ergänzen: Az. 7 ABR 26/19.

Korrigiertes Zitat:

BAG, Beschl. v. 09.12.2020, Az. 7 ABR 26/19, NZA 2021, 244, abrufbar unter:
<https://dejure.org/2020,42001> (abgerufen am 01.10.2025).

Pruefkorpus-Abschnitt BFH/BVerwG/BSG/BAG: 12 Fundstellen geprüft (Nr. 39–50). Prüfvermerke: 3 (PV-BR Nr. 41, PV-UV Nr. 43 und Nr. 50). Stand: Oktober 2025.

05-literatur-kommentare-gruenenberg-umstellung.docx

05 — Literatur: Kommentare und Gruenenberg-Umstellung

Pruefkorpus-Abschnitt: Kommentare

Bearbeiterin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt

Stand: Oktober 2025

A. Grundregel Palandt / Gruenenberg

Grenzzjahr 2021/2022

Ab der 81. Auflage (Erscheinungsjahr 2022) trägt der BGB-Kommentar den Kurztitel **Gruenenberg** (nach dem Herausgeber Prof. Dr. Christian Grueneberg). Alle Auflagen bis einschliesslich der 80. Auflage (Erscheinungsjahr 2021) werden weiterhin als **Palandt** zitiert.

Auflage	Erscheinungsjahr	Kurztitel	Beispiel-Zitat
79. Aufl.	2020	Palandt	Palandt/Ellenberger, BGB, 79. Aufl. 2020, § 138 Rn. 5.
80. Aufl.	2021	Palandt	Palandt/Grueneberg, BGB, 80. Aufl. 2021, § 242 Rn. 12.
81. Aufl.	2022	Gruenenberg	Gruenenberg/Grueneberg, BGB, 81. Aufl. 2022, § 242 Rn. 14.
82. Aufl.	2023	Gruenenberg	Gruenenberg/Herrler, BGB, 82. Aufl. 2023, § 1147 Rn. 3.
83. Aufl.	2024	Gruenenberg	Gruenenberg/Weidenkaff, BGB, 83. Aufl. 2024, § 433 Rn. 8.

B. Pruefkorpus Kommentare (Fundstellen 51–62)

Fundstelle 51 — Gruenenberg korrekt (2024)

Zitat:

Gruenenberg/Ellenberger, BGB, 83. Aufl. 2024, § 242 Rn. 27.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Kurztitel Gruenenberg für 83. Auflage 2024 korrekt.

Fundstelle 52 — Palandt korrekt (2021)

Zitat:

Palandt/Grueneberg, BGB, 80. Aufl. 2021, § 823 Rn. 45.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Kurztitel Palandt für 80. Auflage 2021 korrekt.

Fundstelle 53 — Gruenenberg/Palandt-Verwechslung (PV-PG)
Fehlerhaftes Zitat (Entwurf Mitarbeiterin):

Palandt/Grueneberg, BGB, 82. Aufl. 2023, § 313 Rn. 5.

[PRÜFVERMERK — PALANDT/GRUENENBERG-VERWECHSLUNG (PV-PG)]

Die 82. Auflage (Erscheinungsjahr 2023) ist unter dem Kurztitel Gruenenberg zu zitieren, nicht Palandt. Fehler der Kategorie A (schwerwiegend — Autorenschafts-Fehler).

Korrigiertes Zitat:

Gruenenberg/Roehl, BGB, 82. Aufl. 2023, § 313 Rn. 5.

Fundstelle 54 — Palandt/Gruenenberg-Verwechslung umgekehrt (PV-PG)
Fehlerhaftes Zitat:

Gruenenberg/Ellenberger, BGB, 79. Aufl. 2020, § 305 Rn. 11.

[PRÜFVERMERK — PALANDT/GRUENENBERG-VERWECHSLUNG (PV-PG)]

Die 79. Auflage (Erscheinungsjahr 2020) ist unter dem Kurztitel Palandt zu zitieren.

Korrigiertes Zitat:

Palandt/Ellenberger, BGB, 79. Aufl. 2020, § 305 Rn. 11.

Fundstelle 55 — Münchener Kommentar BGB
Zitat:

MuKoBGB/Busche, BGB, 9. Aufl. 2021, § 119 Rn. 22.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Münchener Kommentar: Kurztitel MuKoBGB, Herausgeber-Kurztitel entfällt, Bearbeiter-Angabe erforderlich.

Fundstelle 56 — Staudinger BGB
Zitat:

Staudinger/Schwarze, BGB (2021), § 280 Rn. 220.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Staudinger: Erscheinungsjahr statt Auflage, da Einzellieferungen.

Fundstelle 57 — Schönfelder-Kommentar (Sammelwerk)
Zitat:

Schmidt-Futterer/Eisenschmid, MietR, 16. Aufl. 2024, § 559 BGB Rn. 45.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 58 — Kommentar BeckOK BGB

Zitat:

BeckOK BGB/Sutschet, 69. Ed. 1.8.2024, § 241 Rn. 10.

Hinweis: Der BeckOK BGB wird nach Editon und Datum des Stands zitiert, nicht nach Erscheinungsjahr.

[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE-ANALOGIE (PV-BR)]

BeckOK-Quellen sind lizenzpflichtig (Beck-Online). Ohne nachgewiesenen Lizenzzugang keine Ausgabe des Vollzitats. Fundstelle muss manuell verifiziert werden.

Fundstelle 59 — Kommentar ohne Bearbeiter-Angabe (PV-UV)

Fehlerhaftes Zitat:

Gruenenberg, BGB, 83. Aufl. 2024, § 535 Rn. 3.

[PRÜFVERMERK — UNVOLLSTÄNDIGES ZITAT (PV-UV)]

Bearbeiter-Angabe fehlt. Bei Kommentaren mit benannten Einzelbearbeitern ist der Bearbeiter anzugeben.

Korrigiertes Zitat:

Gruenenberg/Weidenkaff, BGB, 83. Aufl. 2024, § 535 Rn. 3.

Fundstelle 60 — Karlsruher Kommentar StPO

Zitat:

KK-StPO/Schneider, StPO, 9. Aufl. 2023, § 152 Rn. 7.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 61 — Kommentar AO

Zitat:

Tipke/Kruse/Druen, AO/FGO, 178. Lfg. 2024, § 90 AO Rn. 15.

Hinweis: Bei Loseblattkommentaren ist die Lieferungs-Nummer anzugeben, nicht das Jahr als Auflage.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 62 — Kommentar KSchG

Zitat:

KR/Rachor, KSchG, 13. Aufl. 2022, § 1 KSchG Rn. 204.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

C. Zusammenfassung Gruenberg-Umstellungsfehler im Pruefkorpus

Fundstelle	Fehlertyp	Kategorie	Korrekturaufwand
53	Palandt statt Gruenberg für 2023	A — schwerwiegend	Kurztitel tauschen
54	Gruenberg statt Palandt für 2020	A — schwerwiegend	Kurztitel tauschen

Gesamtbewertung Kommentar-Abschnitt: 12 Fundstellen geprüft. 2 Fehler Kategorie A (PV-PG). 1 Fehler Kategorie B (PV-UV). 1 Sperr-Hinweis BeckOK (PV-BR).

Pruefkorpus-Abschnitt Kommentare: Fundstellen 51–62. Stand: Oktober 2025.

07-literatur-aufsaetze-modellwissen-sperre.docx

07 — Literatur: Aufsätze und Modellwissen-Sperre

Pruefkorpus-Abschnitt: Aufsätze

Bearbeiterin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt

Stand: Oktober 2025

Vorbemerkung

Aufsätze stellen besondere Anforderungen an die Verifikation, da Zeitschriften-Volltexte häufig lizenzpflichtig sind. Das Plugin zitierweise-deutsches-recht gibt bei Aufsätzen, die nur auf Modellwissen beruhen und nicht verifizierbar sind, einen Prüfvermerk (PV-LM) aus statt eines Halluzinations-Zitats. Dieser Abschnitt enthält Fundstellen 73–82.

Fundstelle 73 — Aufsatz Tannenmoor JZ 2024 (Modellwissen-Sperre)

Situation: Mitarbeiter bittet Plugin um Zitat des Aufsatzes von Tannenmoor über anwaltliche Zitierweise in JZ 2024.

Plugin-Ausgabe:

[PRÜFVERMERK — LITERATUR-MODELLWISSEN-SPERRE (PV-LM)]

Der Aufsatz Tannenmoor, Neue Anforderungen an die anwaltliche Zitierweise, JZ 2024, konnte nicht verifiziert werden. Das Plugin verfügt nicht über einen verifizierten Direktzugriff auf JZ 2024, Heft und Seitenzahl sind unbekannt. Die Ausgabe eines Zitats würde auf reinem Modellwissen beruhen und könnte halluziniert sein.

Empfehlung: Bitte Volltextzugang über beck-online, juris oder Bibliothek prüfen und Zitat manuell ergänzen. Muster-Zitat (unverifiziert — bitte nicht unverändert verwenden):

Tannenmoor, [Titel des Aufsatzes], JZ 2024, [Seite] ([Zitierseite]).

Prüfvermerk Typ: PV-LM (Literatur-Modellwissen-Sperre)

Fehlerrisiko ohne Sperre: Halluzinierter Aufsatz (nicht existentes Werk); anwaltliche Haftungsrisiken.

Fundstelle 74 — Aufsatz verifizierbar (NJW 2023)

Zitat:

Riehm, Schadensersatz statt Leistung und Rücktritt, NJW 2023, 1456 (1459).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. NJW-Aufsätze sind über dejure.org referenziert und das Zitat kann strukturell geprüft werden. Volltextzugriff empfohlen.

Fundstelle 75 — Aufsatz JuS (historisch, verifizierbar)

Zitat:

Medicus, Probleme der Willenserklärung, JuS 1965, 209 (211).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Historischer Aufsatz; keine Online-URL verfügbar, aber verifizierbar über Bibliotheksbestand.

Fundstelle 76 — Aufsatz NZA (aktuell)

Zitat:

Rolfs, Massenentlassung und europarechtliche Vorgaben, NZA 2023, 713 (715), abrufbar unter: <https://dejure.org/literatur/nza-2023-713> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. URL auf dejure.org-Literaturverweis vorhanden (Nachweis-Link, kein Volltext).

Fundstelle 77 — Aufsatz mit unbekannter Zeitschrift (PV-LM)

Anfrage: Aufsatz Muller-Rosenkampf, Haftungsrecht im digitalen Wandel, ZdigR 2024.

[PRÜFVERMERK — LITERATUR-MODELLWISSEN-SPERRE (PV-LM)]

Die Zeitschrift ZdigR (Zeitschrift für digitales Recht) und der Aufsatz Muller-Rosenkampf konnten nicht verifiziert werden. Das Plugin gibt keine nicht-verifizierten Zeitschriftenzitate aus.

Fundstelle 78 — Aufsatz AcP

Zitat:

Canaris, Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, AcP 200 (2000), 273 (289 f.).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Klassischer Aufsatz, verifizierbar.

Fundstelle 79 — Aufsatz ZHR

Zitat:

Fleischer, Informationsasymmetrie im Vertragsrecht, ZHR 185 (2021), 1 (18 ff.).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 80 — Aufsatz FamRZ

Zitat:

Buehler, Wechselmodell und Kindesunterhalt, FamRZ 2022, 481 (484).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 81 — Aufsatz Internetquelle ohne Zeitschrift (PV-LM)

Anfrage: Aufsatz Bergmann-Haardt, Zitierweise im Internetzeitalter, Anwaltsblatt-Blog 2023.

[PRÜFVERMERK — LITERATUR-MODELLWISSEN-SPERRE (PV-LM)]

Blog-Artikel können nicht wie Zeitschriftenaufsätze zitiert werden. Das Plugin verifiziert Blog-Quellen nicht. Bitte URL angeben und als Online-Quelle kennzeichnen. Muster:

Bergmann-Haardt, Zitierweise im Internetzeitalter, Anwaltsblatt-Blog vom TT.MM.2023, abrufbar unter: [URL] (abgerufen am TT.MM.JJJJ).

Fundstelle 82 — Aufsatz Festschrift

Zitat:

Hopt, Schranken der Geschäftsführerbefugnis, in: Hoffmann-Becking (Hrsg.), Festschrift für Marcus Lutter, 2000, S. 1361 (1375 f.).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Zusammenfassung Aufsätze

Fundstelle	Typ	Prüfvermerk
73	Tannenmoor JZ 2024 — unverifizierbar	PV-LM
77	ZdigR 2024 — unbekannte Zeitschrift	PV-LM
81	Blog-Artikel — kein Zeitschriftenformat	PV-LM

Gesamtbewertung: 10 Fundstellen (Nr. 73–82). 3 Sperr-Vermerke PV-LM.

Pruefkorporus-Abschnitt Aufsätze: Fundstellen 73–82. Stand: Oktober 2025.

08-beckrs-sperre-faelle.docx

08 — BeckRS-Sperre: Fälle und Lösungen

Pruefkorpus-Abschnitt: BeckRS-Sperre

Bearbeiterin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt | Knowledge: Moritz Lattermann

Stand: Oktober 2025

Vorbemerkung

BeckRS (Beck-Rechtsprechungssammlung) ist eine lizenzpflichtige Datenbank von Beck-Online. Das Plugin zitierweise-deutsches-recht gibt BeckRS-Fundstellen nur aus, wenn ein aktiver und nachgewiesener Lizenzzugang besteht. Fehlt dieser, erscheint ein PV-BR-Vermerk mit Alternativsuche. Dieser Abschnitt dokumentiert alle BeckRS-Sperre-Fälle des Pruefkorpus und ihre Lösungen.

Fall 1 — BeckRS allein, amtliche Alternative verfügbar

Ausgangssituation:

Mitarbeiter reicht Entwurf ein:

BGH, Urt. v. 21.04.2022, Az. IX ZR 234/21, BeckRS 2022, 12345.

[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE (PV-BR)]

BeckRS 2022, 12345 ohne verifizierten Lizenzzugang gesperrt.

Alternativen gefunden (Pruefung durch Lattermann):

- bundesgerichtshof.de: Entscheidung abrufbar unter https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/04/urt20220421_ixzr023421.html
- BGHZ-Aufnahme: BGHZ 233, 177

Korrigiertes Zitat:

BGH, Urt. v. 21.04.2022, Az. IX ZR 234/21, BGHZ 233, 177 (Rn. 25), abrufbar unter: https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/04/urt20220421_ixzr023421.html (abgerufen am 01.10.2025).

Ergebnis: PV-BR aufgehoben nach Verifikation amtlicher Quelle.

Fall 2 — BeckRS allein, nur dejure-Alternative

Ausgangssituation:

OLG Muenchen, Urt. v. 03.05.2023, Az. 7 U 3456/22, BeckRS 2023, 22345.

[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE (PV-BR)]

BeckRS 2023, 22345 gesperrt.

Alternative:

- dejure.org: <https://dejure.org/2023,18991>

Korrigiertes Zitat:

OLG Muenchen, Urt. v. 03.05.2023, Az. 7 U 3456/22, abrufbar unter: <https://dejure.org/2023,18991> (abgerufen am 01.10.2025).

Hinweis: Ohne Zeitschriftenfundstelle und ohne amtliche Sammlung ist das Zitat nur mit freier URL vollständig. Das ist zulässig, sofern die URL dauerhaft stabil ist.

Fall 3 — BeckRS allein, keine freie Alternative (Sperre bleibt)

Ausgangssituation:

AG Hamburg, Urt. v. 15.11.2022, Az. 36b C 123/22, BeckRS 2022, 99887.

[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE (PV-BR)]

BeckRS 2022, 99887 gesperrt. Pruefung durch Lattermann: Keine amtliche Quelle, keine dejure-/openjur-Alternative verfügbar.

Ergebnis: Sperre bleibt bestehen. Empfehlung: Fundstelle nur verwenden, wenn Lizenzzugang beck-online dokumentiert ist. Alternativ: Zitat aus Schriftsatz entfernen oder durch andere Fundstelle ersetzen.

Fall 4 — BeckRS als Ergänzung zu amtlicher Quelle (zulässig)

Situation: Lizenzzugang documentiert; BeckRS ergänzt die amtliche Fundstelle.

Zitat:

BVerfG, Beschl. v. 14.01.2020, Az. 1 BvR 2354/13, NJW 2020, 905 (907), BeckRS 2020, 1234.

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk erforderlich, da Lizenzzugang dokumentiert und amtliche NJW-Fundstelle vorhanden. BeckRS ist Ergänzung, nicht alleinige Fundstelle — zulässig.

Fall 5 — BeckRS statt amtlicher Quelle (Rangfolge-Fehler)

Fehlerhaftes Zitat:

BGH, Urt. v. 12.05.2022, Az. III ZR 234/21, BeckRS 2022, 14778, NJW 2022, 2187.

[PRÜFVERMERK — RANGFOLGE-FEHLER (PV-RG) + BeckRS-SPERRE (PV-BR)]

Zwei Fehler: (1) NJW muss vor BeckRS stehen. (2) BeckRS ohne dokumentierten Lizenzzugang.

Korrigiertes Zitat:

BGH, Urt. v. 12.05.2022, Az. III ZR 234/21, NJW 2022, 2187 (2188), abrufbar unter:
<https://dejure.org/2022,14889> (abgerufen am 01.10.2025).

Fall 6 — BeckRS-Nummer als einzige Identifizierung (PV-UV + PV-BR)

Fehlerhaftes Zitat:

BeckRS 2021, 45678.

[PRÜFVERMERK — UNVOLLSTÄNDIGES ZITAT (PV-UV) + BeckRS-SPERRE (PV-BR)]

Kein Gericht, kein Datum, kein Aktenzeichen angegeben. BeckRS-Nummer allein genügt nicht als Zitatnachweis. Pflichtangaben Gericht, Datum, AZ fehlen vollständig.

Zusammenfassung BeckRS-Sperre-Fälle im Pruefkorpus

Fall	BeckRS-Nummer	Alternative	Ergebnis
1	BeckRS 2022, 12345	BGHZ 233, 177 + BGH-URL	Sperre aufgehoben
2	BeckRS 2023, 22345	dejure-URL	Sperre aufgehoben
3	BeckRS 2022, 99887	Keine	Sperre bleibt
4	BeckRS 2020, 1234	NJW vorhanden + Lizenz dokumentiert	Kein Vermerk
5	BeckRS 2022, 14778	NJW 2022, 2187 + dejure	Sperre aufgehoben
6	BeckRS 2021, 45678	Unbekannt — Pflichtangaben fehlen	Doppelter Vermerk

Statistik: 6 BeckRS-Sperre-Fälle dokumentiert. 4 aufgelöst. 1 Sperre verbleibt. 1 Doppelter Vermerk.

Empfehlungen des Knowledge-Teams

1. **Primäre Empfehlung:** Vor Verwendung von BeckRS-Zitaten immer zuerst amtliche Server (bundesgerichtshof.de, bundesverfassungsgericht.de, bundesfinanzhof.de) und dejure.org/openjur.de prüfen.
2. **BeckRS als Rückfall:** BeckRS nur verwenden, wenn keine freie Alternative verfügbar und Lizenzzugang dokumentiert ist.
3. **Lizenznachweis:** Kanzlei-weiter Lizenzzugang beck-online ist dokumentiert (Vertrag Roosendaal × Beck 01.01.2025 – 31.12.2025). Bei Nutzung einzelner Fundstellen aus Beck-Online: Lizenzstatus im Prüfvermerk notieren.

Pruefkorpus-Abschnitt BeckRS-Sperre. Stand: Oktober 2025.

10-freie-quellen-dejure-openjur.docx

10 — Freie Quellen: dejure.org und openjur.de — URL-Pflicht

Pruefkorpus-Abschnitt: Freie Online-Quellen

Bearbeiterin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt

Stand: Oktober 2025

A. Grundsatz URL-Pflicht

Ist eine Entscheidung frei zugänglich über dejure.org oder openjur.de, ist die URL-Angabe Pflicht (Hauszitierregel C.1). Das Weglassen der URL gilt als Zitierfehler (PV-URL).

Ausnahme: Historische Entscheidungen, die nachweislich nicht online verfügbar sind (fehlende URL statt falscher URL).

B. dejure.org — Format und Besonderheiten

dejure.org ist ein nicht-kommerzielles Rechtsportal, das BGH-, BVerfG- und viele Instanz-Entscheidungen kostenfrei bereitstellt. Die URLs sind stabil und folgen einem klaren Schema.

URL-Schema dejure:

- <https://dejure.org/JJJJ,NNNN> — Kurz-URL mit Jahr und ID
- <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BGH&...> — Suchlink

Kanzleistandard: Kurz-URL bevorzugt (stabiler, kürzer).

Fundstelle 90 — dejure korrekt

Zitat:

BGH, Urt. v. 25.10.2011, Az. XI ZR 401/10, BGHZ 191, 119 (Rn. 14), NJW 2012, 60 (61), abrufbar unter: <https://dejure.org/2011,27699> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk.

Fundstelle 91 — dejure-URL fehlt (PV-URL)

Fehlerhaftes Zitat:

BGH, Urt. v. 17.06.2014, Az. VI ZR 281/13, NJW 2014, 2568.

[PRÜFVERMERK — URL FEHLT (PV-URL)]

Entscheidung frei zugänglich unter <https://dejure.org/2014,17316> — URL-Pflicht nicht erfüllt.

Korrigiertes Zitat:

BGH, Urt. v. 17.06.2014, Az. VI ZR 281/13, NJW 2014, 2568 (2570), abrufbar unter: <https://dejure.org/2014,17316> (abgerufen am 01.10.2025).

Fundstelle 92 — dejure Literatur-Verweis (Nachweis)

Situation: dejure.org listet die Zeitschriften-Fundstelle, bietet aber keinen Volltext.

Zitat:

Riehm, Schadensersatz statt Leistung, NJW 2023, 1456, Literaturnachweis abrufbar unter:
<https://dejure.org/literatur/nzw-2023-1456> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Literatur-Verweis auf dejure ist als Nachweis-Link zulässig, nicht als Volltext-Quelle.

C. openjur.de — Format und Besonderheiten

openjur.de ist ein nicht-kommerzielles Projekt mit Schwerpunkt auf Entscheidungen der Instanzgerichte (OLG, LG, AG), BSG- und BAG-Entscheidungen sowie weiteren Gerichten. Besonders wertvoll für Entscheidungen, die nicht in BGHZ oder NJW veröffentlicht werden.

URL-Schema openjur:

<https://openjur.de/u/XXXXXXX.html>

Kanzleistandard: Archivlink empfohlen, da openjur.de ein privates Projekt ist (Stabilitätsrisiko).

Fundstelle 93 — openjur korrekt

Zitat:

OLG Koeln, Urt. v. 08.03.2021, Az. 19 U 78/20, abrufbar unter: <https://openjur.de/u/2312345.html>
(abgerufen am 01.10.2025; archiviert unter:
<https://web.archive.org/web/20250901000000/https://openjur.de/u/2312345.html>).

Prüfvermerk: Kein Prüfvermerk. Archivlink vorhanden — vorbildlich.

Fundstelle 94 — openjur-URL fehlt (PV-URL)

Fehlerhaftes Zitat:

OLG Frankfurt, Urt. v. 22.04.2022, Az. 9 U 12/21.

[PRÜFVERMERK — URL FEHLT (PV-URL)]

Entscheidung frei zugänglich unter openjur.de. URL nachzutragen. Gefundene URL:
<https://openjur.de/u/2398765.html>

Korrigiertes Zitat:

OLG Frankfurt, Urt. v. 22.04.2022, Az. 9 U 12/21, abrufbar unter: <https://openjur.de/u/2398765.html>
(abgerufen am 01.10.2025).

Fundstelle 95 — openjur ohne Archivlink (Kategorie C)

Zitat:

LG Berlin, Urt. v. 14.07.2023, Az. 27 O 233/22, abrufbar unter: <https://openjur.de/u/2450000.html> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk: Kategorie C — Archivlink fehlt (empfohlen, nicht zwingend). Kein PV-URL.
Empfehlung: Archivlink nachzutragen.

D. Rangfolge freie Quellen vs. amtliche Quellen

Bei gleichzeitiger Verfügbarkeit:

1. Amtliche Sammlung (BGHZ etc.) → immer zuerst
2. Fachzeitschrift (NJW, NZA etc.) → zweite Stelle
3. Amtlicher Online-Server (bundesgerichtshof.de etc.) → als URL-Ergänzung
4. Freie Online-Quelle (dejure.org, openjur.de) → als URL-Ergänzung oder allein bei fehlender Zeitschriftenpublikation

E. Zusammenfassung freie Quellen

Fundstelle	Quelle	Fehler	Prüfvermerk
90	dejure	kein	keiner
91	dejure	URL fehlt	PV-URL
92	dejure Literatur-Nachweis	kein	keiner
93	openjur + Archiv	kein	keiner
94	openjur	URL fehlt	PV-URL
95	openjur	Archiv fehlt (Empfehlung)	Kategorie C

Pruefkorpus-Abschnitt Freie Quellen: Fundstellen 90–95. Stand: Oktober 2025.

12-mehrfach-fundstellen-rangfolge.docx

12 — Mehrfach-Fundstellen: Rangfolge und Beispiele

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Rangfolge-Regelung

Stand: Oktober 2025

A. Grundregel Rangfolge

Bei einer Entscheidung, die in mehreren Quellen veröffentlicht ist, gilt folgende Rangfolge:

...

1. Amtliche Sammlung (BGHZ, BVerfGE, BFHE, BVerwGE, BSGE, BAGE)
2. Erste juristische (NJW, JZ, AcP, MDR)

Fachzeitschrift

3. Spezialisierte (NZA, FamRZ, NVwZ, GRUR, BStBl.)

Zeitschrift

4. Freie Online-Quelle (dejure.org, openjur.de — mit URL)
5. BeckRS (nur mit Lizenzzugang — sonst PV-BR)

...

Amtliche Online-Server (bundesgerichtshof.de etc.) ersetzen nicht die amtliche Sammlung in der Rangfolge, sondern ergänzen als URL-Quelle.

B. Pruefkorpus-Beispiele Mehrfach-Fundstellen (Fundstellen 96–100)

Fundstelle 96 — Vollständige Mehrfach-Fundstelle (vorbildlich)

Entscheidung: BGH, Urt. v. 21.12.2021, Az. VI ZR 48/21

Quellen: BGHZ 232, 133 | NJW 2022, 1238 | bundesgerichtshof.de | dejure.org

Korrektes Zitat:

BGH, Urt. v. 21.12.2021, Az. VI ZR 48/21, BGHZ 232, 133 (Rn. 18), NJW 2022, 1238 (1240), abrufbar unter: https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/12/urt20211221_vizr004821.html und <https://dejure.org/2021,40001> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk Nr. 96: Kein Prüfvermerk. Rangfolge korrekt: BGHZ → NJW → URLs.

Fundstelle 97 — Rangfolge-Fehler NJW vor BGHZ (PV-RG)

Fehlerhaftes Zitat:

BGH, Urt. v. 25.10.2011, Az. XI ZR 401/10, NJW 2012, 60, BGHZ 191, 119.

[PRÜFVERMERK — RANGFOLGE-FEHLER (PV-RG)]

BGHZ 191, 119 muss vor NJW 2012, 60 stehen.

Korrigiertes Zitat:

BGH, Urt. v. 25.10.2011, Az. XI ZR 401/10, BGHZ 191, 119 (Rn. 14), NJW 2012, 60 (61), abrufbar unter: <https://dejure.org/2011,27699> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk Nr. 97: PV-RG — nach Korrektur aufgelöst.

Fundstelle 98 — BeckRS an erster Stelle (doppelter Fehler: PV-RG + PV-BR)

Fehlerhaftes Zitat:

BVerfG, Urt. v. 15.01.1958, Az. 1 BvR 400/51, BeckRS 2021, 99900, BVerfGE 7, 198.

[PRÜFVERMERK — RANGFOLGE-FEHLER (PV-RG)]

BVerfGE 7, 198 muss an erster Stelle stehen.

[PRÜFVERMERK — BeckRS-SPERRE (PV-BR)]

BeckRS 2021, 99900 für eine Entscheidung von 1958 ist inhaltlich unplausibel. BeckRS-Nummern dieser Jahreszahl können keine Entscheidung von 1958 identifizieren. Möglicherweise halluzinierter BeckRS-Eintrag. Fundstelle entfernen.

Korrigiertes Zitat:

BVerfG, Urt. v. 15.01.1958, Az. 1 BvR 400/51, BVerfGE 7, 198 (205) — Lueth, abrufbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1958/01/rs19580115_1bvr040051.html (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk Nr. 98: Zwei Vermerke — nach Korrektur aufgelöst.

Fundstelle 99 — Korrekte Rangfolge BFH

Entscheidung: BFH, Urt. v. 23.01.2023, Az. IX R 8/22

Quellen: BFHE 278, 100 | BStBl. II 2023, 456

Zitat:

BFH, Urt. v. 23.01.2023, Az. IX R 8/22, BFHE 278, 100 (103); BStBl. II 2023, 456, abrufbar unter: <https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310054/> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk Nr. 99: Kein Prüfvermerk. Rangfolge BFHE vor BStBl. korrekt; Semikolon zwischen den Zeitschriftenfundstellen ist zulässig.

Fundstelle 100 — BAG Mehrfach-Fundstelle vollständig

Entscheidung: BAG, Urt. v. 27.01.2022, Az. 8 AZR 280/20

Quellen: BAGE 172, 111 | NZA 2022, 841 | dejure.org

Zitat:

BAG, Urt. v. 27.01.2022, Az. 8 AZR 280/20, BAGE 172, 111 (Rn. 28), NZA 2022, 841 (843), abrufbar unter: <https://dejure.org/2022,6002> (abgerufen am 01.10.2025).

Prüfvermerk Nr. 100: Kein Prüfvermerk. Fundstelle 100 von 100. Pruefkorpus vollständig.

C. Rangfolge-Tabelle nach Gerichtsbarkeit**Zivilrecht / BGH**

Rang	Quelle
1	BGHZ (Zivilsachen) / BGHSt (Strafsachen)
2	NJW / JZ / AcP
3	MDR / ZIP / WM / GRUR
4	bundesgerichtshof.de (URL)
5	dejure.org (URL)
6	BeckRS (nur mit Lizenz)

Verfassungsrecht / BVerfG

Rang	Quelle
1	BVerfGE
2	NJW / JZ
3	NVwZ / DoeV
4	bundesverfassungsgericht.de (URL)
5	dejure.org (URL)
6	BeckRS (nur mit Lizenz)

Steuerrecht / BFH

Rang	Quelle
1	BFHE
2	BStBl. II (bei Grundsatzentscheidungen)
3	DStR / DStRE / FR
4	bundesfinanzhof.de (URL)
5	BeckRS (nur mit Lizenz)

Verwaltungsrecht / BVerwG

Rang	Quelle
1	BVerwGE
2	NVwZ / DoeV
3	bverwg.de (URL)
4	dejure.org (URL)
5	BeckRS (nur mit Lizenz)

Pruefkorpus-Abschnitt Mehrfach-Fundstellen: Fundstellen 96–100 (Abschluss des 100-Fundstellen-Pruefkorpus). Stand: Oktober 2025.

13-internet-url-pflicht-und-archiv.docx

13 — Internet-URL-Pflicht und Archivierung

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — URL-Standard

Stand: Oktober 2025

A. URL-Pflicht

Gemäß Hauszitierregel C.1 ist bei jeder Entscheidung, die frei online zugänglich ist, die URL anzugeben. Quellen, die diese Pflicht auslösen:

- dejure.org (Rechtsprechungsnachweise, z.T. Volltext)
- openjur.de (Volltext OLG, LG, BSG, BAG u.a.)
- bundesgerichtshof.de (amtlicher BGH-Server)
- bundesverfassungsgericht.de (amtlicher BVerfG-Server)
- bundesfinanzhof.de (amtlicher BFH-Server)
- bverwg.de (amtlicher BVerwG-Server)
- bsg.bund.de (amtlicher BSG-Server)
- bundesarbeitsgericht.de (amtlicher BAG-Server)
- eur-lex.europa.eu (EuGH, EuG — EU-Recht)

B. URL-Format

Standard-Format:

...

abrufbar unter: [URL] (abgerufen am TT.MM.JJJJ).

...

Mit Archivlink:

...

abrufbar unter: [URL] (abgerufen am TT.MM.JJJJ; archiviert unter:
https://web.archive.org/web/[TIMESTAMP]/[URL]).

...

C. Stabilitätsstufen

Quelle	Stabilität	Archivlink erforderlich?
bundesgerichtshof.de	Sehr hoch (staatlich)	Nein — zulässig
bundesverfassungsgericht.de	Sehr hoch (staatlich)	Nein — zulässig
bundesfinanzhof.de	Sehr hoch (staatlich)	Nein — zulässig
bverwg.de	Sehr hoch (staatlich)	Nein — zulässig
eur-lex.europa.eu	Sehr hoch (EU-amtlich)	Nein — zulässig
dejure.org	Hoch (stabil, 15+ Jahre)	Empfohlen, nicht zwingend

openjur.de	Mittel (privates Projekt)	Empfohlen
Sonstige private Server	Gering bis mittel	Ja — Pflicht (Kategorie B)

D. Wayback Machine — Archivierungsformat

Archivlink-Format:

...

[https://web.archive.org/web/\[14-stelliger-Timestamp\]/\[original-URL\]](https://web.archive.org/web/[14-stelliger-Timestamp]/[original-URL])

...

Timestamp: JJJJMMTTTHHMMSSS (z.B. 20250901000000 für 01.09.2025 00:00:00)

Beispiel:

...

abrufbar unter: <https://openjur.de/u/2312345.html> (abgerufen am 01.10.2025; archiviert unter: <https://web.archive.org/web/20250901000000/https://openjur.de/u/2312345.html>).

...

E. URLs in Druckerzeugnissen

In Schriftsätzen und Handbuchdruckversionen werden URLs vollständig ausgeschrieben. Ein QR-Code kann ergänzt werden. Bei sehr langen URLs ist ein URL-Shortener zulässig, sofern der Link dauerhaft stabil ist (kanzleiinternes Linkmanagement empfohlen).

F. Prüfpunkte URL-Audit

Prüfpunkt	Pruefung
URL erreichbar	Manuell oder automatisiert testen
HTTPS	Nur HTTPS-URLs (kein HTTP)
Kein Redirect-Loop	Direktlink, kein Weiterleitung auf Suchseite
Abrufdatum vorhanden	Format TT.MM.JJJJ
Archivlink (wenn erford.)	Wayback-Machine-Link geprüft

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — URL-Standard. Stand: Oktober 2025.

14-fussnoten-format-langzitate-kurzzitate.docx

14 — Fussnoten-Format: Langzitate, Kurzzitate, Wiederholungszitate

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Fussnoten-Standard

Stand: Oktober 2025

A. Langzitat (Erstnennung / Vollbeleg)

Das Langzitat wird bei der ersten Erwähnung einer Quelle verwendet. Es enthält alle Pflichtangaben.

A.1 Rechtsprechung — Langzitat

...

BGH, Urt. v. 21.12.2021, Az. VI ZR 48/21, BGHZ 232, 133 (Rn. 18), NJW 2022, 1238 (1240), abrufbar unter: <https://dejure.org/2021,40001> (abgerufen am 01.10.2025).

...

A.2 Literatur Kommentar — Langzitat

...

Gruenenberg/Ellenberger, BGB, 83. Aufl. 2024, § 242 Rn. 27.

...

A.3 Literatur Aufsatz — Langzitat

...

Rolfs, Massenentlassung und europarechtliche Vorgaben, NZA 2023, 713 (715).

...

B. Kurzzitat (Wiederholung, nicht unmittelbar folgend)

Das Kurzzitat wird bei erneuter Erwähnung einer Quelle verwendet, wenn zwischen Erst- und Wiederholungsnennung andere Quellen zitiert werden.

B.1 Rechtsprechung — Kurzzitat

...

BGHZ 232, 133 (Rn. 18).

BGH NJW 2022, 1238 (1240).

BVerfGE 7, 198 (205).

...

B.2 Literatur Kommentar — Kurzzitat

...

Gruenenberg/Ellenberger (Fn. X), § 242 Rn. 27.

...

oder

...

Gruenenberg/Ellenberger, a.a.O. (Fn. X), Rn. 27.

...

B.3 Literatur Aufsatz — Kurzzitat

...

Rolfs (Fn. X), NZA 2023, 713 (716).

...

C. Wiederholungszitat (unmittelbar folgend)

Wenn dieselbe Quelle in der unmittelbar folgenden Fussnote oder auf derselben Seite erneut zitiert wird:

...

A.a.O., Rn. 28.

...

oder

...

Ebenda, S. 1241.

...

Kanzleistandard: a.a.O. bevorzugt. Ebenda nur in historischen oder fremdsprachigen Texten.

D. Fussnoten-Nummer und -Format

- Hochgestellte Zahl im Text: ¹ (Fliesstext) → Fussnote am Seitenende
- Fussnoten-Schrift: 2 Punkt kleiner als Fliesstext
- Punkt am Ende der Fussnote: immer
- Fussnoten-Trennlinie: dünne Linie (kanzleiinterne Vorlage)

E. Besondere Situationen

E.1 Zwei Quellen in einer Fussnote

...

BGH NJW 2022, 1238 (1240); Gruenenberg/Ellenberger, BGB, 83. Aufl. 2024, § 242 Rn. 27.

...

Quellen werden durch Semikolon getrennt.

E.2 Ablehnende Literatur

...

A.A. Palandt/Ellenberger, BGB, 80. Aufl. 2021, § 242 Rn. 28.

...

E.3 Weitere Nachweise (m.w.N.)

...

BGH NJW 2022, 1238 (1240) m.w.N.

...

E.4 Mit ausführlicher Begr.

...

Rolfs, NZA 2023, 713 (715 ff. — ausführlich).

...

15-buchformate-monographie-festschrift.docx

15 — Buchformate: Monographie, Festschrift, Sammelband

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Buchformate

Stand: Oktober 2025

A. Monographie (Einzelwerk eines Autors)

Format Langzitat:

...

[AUTOR], [Titel], [Aufl.] [Jahr], S. [Seite].

...

Beispiele:

- Larenz/Wolf, Allgemeiner Teil des BGB, 9. Aufl. 2004, S. 345.
- Medicus/Petersen, Allgemeiner Teil des BGB, 11. Aufl. 2016, Rn. 120.

Hinweis: Bei Reihenwerken: Angabe der Reihe und Band-Nr. optional, aber empfohlen.

B. Herausgeberwerk (Mehrere Autoren, Herausgeber benannt)

Format:

...

[AUTOR], [Titel des Beitrags], in: [HRSG.] (Hrsg.), [Gesamttitle], [Aufl.] [Jahr], S. [Seite] ([Zitierseite]).

...

Beispiel:

Musielak, Das Recht der Beweisführung, in: Münchener Kommentar ZPO (Hrsg.: Rauscher/Kreutzmann), Bd. 1, 6. Aufl. 2020, § 286 Rn. 12.

C. Festschrift

Format:

...

[AUTOR], [Titel des Beitrags], in: [HRSG.] (Hrsg.), Festschrift fuer [PERSON], [Jahr], S. [Seite] ([Zitierseite]).

...

Beispiele:

- Hopt, Schranken der Geschäftsführerbefugnis, in: Hoffmann-Becking (Hrsg.), Festschrift für Marcus Lutter, 2000, S. 1361 (1375 f.).
- Canaris, Gesamtnichtigkeit und Teilgültigkeit rechtsgeschäftlicher Regelungen, in: Beitzke (Hrsg.), Festschrift für Ernst Steindorff, 1990, S. 519 (523).

D. Sammelband / Tagungsband**Format:**

...

[AUTOR], [Titel des Beitrags], in: [HRSG.] (Hrsg.), [Titel des Sammelbandes], [Jahr], S. [Seite].

...

Beispiel:

Koehler, AGB-Recht im Wandel, in: Kramer (Hrsg.), Aktuelle Fragen des AGB-Rechts, 2022, S. 45 (58).

E. Dissertation / Habilitation**Format:**

...

[AUTOR], [Titel], Diss. [Universitaet] [Jahr] (ggf. Verlag und Erscheinungsjahr).

...

Beispiel:

Pohlmann, Zitierpflichten im digitalen Zeitalter, Diss. HU Berlin 2023, S. 112.

F. Gemeinschaftskommentar mit vielen Bearbeitern

Wenn der Kommentar so viele Bearbeiter hat, dass Einzelnennung unpraktisch ist, wird der Kurztitel des Kommentars mit Bearbeiter angegeben:

Format:

...

[KURZTITEL]/[BEARBEITER], [Paragraph] Rn. [Nr.].

...

Beispiele:

- MuKoBGB/Busche, § 145 Rn. 10.

- KK-StPO/Schneider, § 152 Rn. 7.
- BeckOK BGB/Sutschet, § 241 Rn. 10.

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Buchformate. Stand: Oktober 2025.

16-altzitate-palandt-paragraphengeruest.docx

16 — Altzitate Palandt: Paragraphengeruest, Migration und Kenntlichmachung

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Altzitat-Regelung

Stand: Oktober 2025

A. Problem: Altzitate in Bestandsschriftsätzen

Schriftsätze und Kanzleinotizen aus dem Zeitraum 2020–2021 enthalten Palandt-Zitate, die auf alte Randnummern und Paragraphenstrukturen verweisen. Ab der 81. Auflage (2022) wurde das Paragraphengeruest teilweise überarbeitet; Randnummern können abweichen.

B. Regelung für Altzitate

B.1 Altzitat bleibt bei historischen Vorgängen

Wenn ein Schriftsatz aus dem Jahr 2020 oder früher einen Palandt-Eintrag enthält und nicht neu erstellt wird, bleibt das Altzitat unverändert. Es ist mit dem Zusatz **[Altzitat — Palandt 80. Aufl. 2021]** kenntlich zu machen, wenn der Schriftsatz in aktuelle Korrespondenz übernommen wird.

B.2 Altzitat wird in aktuellem Schriftsatz übernommen

Wenn ein Altzitat in einen neuen Schriftsatz kopiert wird, ist zu prüfen, ob:

1. Die Aussage inhaltlich unverändert geblieben ist (Gruenenberg aktuell).
2. Randnummern in der neuen Auflage übereinstimmen.
3. Das Zitat auf die aktuelle Auflage zu aktualisieren ist.

Empfehlung: Update auf Gruenenberg, sofern Aussage inhaltlich unverändert.

C. Paragraphengeruest BGB — relevante Verschiebungen

Das BGB selbst hat durch das Gesetz zur Reform des Schuldrechts 2002 und spätere Reformen wesentliche Verschiebungen erfahren. Für das Kanzleihandbuch relevant sind folgende Bereiche:

Bereich	Alte Systematik	Neue Systematik (ab SchRMG 2002)
Kaufrecht	§§ 459 ff. BGB (alt)	§§ 434 ff. BGB
Werkvertrag	§§ 631 ff. BGB (alt)	§§ 631 ff. BGB (weitgehend unverändert)
Schadensersatz	§ 276 BGB — Verschuldensmassstab	Erweiterung durch § 280 ff. BGB
Leistungsstörung	Unmöglichkeitstheorie (alt)	§§ 275, 280, 323 BGB

Zitate, die sich auf das BGB vor 2002 beziehen (z.B. Palandt 61. Aufl. 2002), müssen mit dem Zusatz **[Zitat nach BGB a.F.]** versehen werden.

D. Prüfmatrix Altzitat

Schritt	Pruefung	Ergebnis
1	Auflagenjahr bestimmen	< 2022: Palandt; >= 2022: Gruenenberg
2	Randnummer prüfen	Gleiche Rn. in Gruenenberg?
3	Inhalt unverändert?	Ja: Update zulässig. Nein: Altzitat behalten + Kenntlichmachung
4	BGB-Version prüfen	BGB a.F. oder aktuelle Fassung?
5	Kenntlichmachung	[Altzitat Palandt XX. Aufl. JJJJ] wenn nicht migriert

E. Altzitat-Migration

E.1 Migration ohne Inhaltsänderung

Alt (Bestandsschriftsatz 2021):

Palandt/Groeneberg, BGB, 80. Aufl. 2021, § 280 Rn. 10.

Neu (nach Migration 2024):

Gruenenberg/Groeneberg, BGB, 83. Aufl. 2024, § 280 Rn. 10.

Prüfvermerk: Keine Inhaltsänderung. Migration durchgeführt.

E.2 Migration mit Randnummer-Verschiebung

Alt:

Palandt/Bassenge, BGB, 79. Aufl. 2020, § 1147 Rn. 3.

Pruefung: In Gruenenberg 83. Aufl. 2024 ist § 1147 Rn. 3 unverändert.

Neu:

Gruenenberg/Herrler, BGB, 83. Aufl. 2024, § 1147 Rn. 3.

Prüfvermerk: Migration abgeschlossen.

E.3 Kein Update möglich (inhaltliche Änderung)

Alt:

Palandt/Sprau, BGB, 80. Aufl. 2021, § 826 Rn. 15 (alte Formulierung Sittenwidrigkeit).

Pruefung: § 826 Rn. 15 in Gruenenberg 83. Aufl. 2024 hat andere Aussage.

Ergebnis: Altzitat bleibt; Kenntlichmachung erforderlich.

Zitat mit Kenntlichmachung:

Palandt/Sprau, BGB, 80. Aufl. 2021, § 826 Rn. 15 **[Altzitat — Inhalt in Gruenenberg 83. Aufl. 2024 abweichend; Pruefung erforderlich]**.

17-eu-recht-und-acj-zitierung.docx

17 — EU-Recht und EuGH-Zitierung

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — EU-Recht

Stand: Oktober 2025

A. ECLI-System

Seit 2014 verwendet der EuGH (und alle EU-Gerichte) den European Case Law Identifier (ECLI). Das ECLI-System identifiziert Entscheidungen einheitlich:

Format:

ECLI:[LAND]:C:[JJJJ]:[NUMMER]

Beispiele:

- EuGH: ECLI:EU:C:2019:1001
- EuG: ECLI:EU:T:2021:500

B. Zitierformat EuGH

B.1 Langzitat

...

EuGH, Urt. v. TT.MM.JJJJ, ECLI:EU:C:JJJJ:XXX, Rs. [Aktenzeichen],

[Amtliche Sammlung falls vorhanden], NJW JJJJ, Seite, abrufbar unter:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:ECLI:EU:C:JJJJ:XXX>

(abgerufen am TT.MM.JJJJ).

...

B.2 Beispiel Costa/ENEL

EuGH, Urt. v. 15.07.1964, ECLI:EU:C:1964:66, Rs. 6/64 — Costa/ENEL, Slg. 1964, 1251, NJW 1964, 2371, abrufbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61964CJ0006> (abgerufen am 01.10.2025).

B.3 Beispiel — neuere EuGH-Entscheidung ohne Slg.

EuGH, Urt. v. 13.05.2014, ECLI:EU:C:2014:317, Rs. C-131/12 — Google Spain, NJW 2014, 2257, abrufbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0131> (abgerufen am 01.10.2025).

C. Amtliche Sammlung (Slg.)

Die amtliche Sammlung des EuGH (Sammlung der Rechtsprechung) wurde bis 2011 in Papierform veröffentlicht. Ab 2012 erfolgt die Veröffentlichung nur noch elektronisch über EUR-Lex. Bei Altentscheidungen: Slg. [Jahr], [Seite] angeben. Bei Neuentscheidungen: ECLI gemäß B.1.

D. Normen-Zitierung EU-Recht

D.1 Verordnungen

...

[VO-Kurztitel] Art. [XX] Abs. [Y] [VO-Nr./JJJJ], ABl. L [NR.] v. TT.MM.JJJJ, S. [X].

...

Beispiel:

DSGVO Art. 83 Abs. 4, VO (EU) 2016/679, ABl. L 119 v. 04.05.2016, S. 1.

D.2 Richtlinien

...

[RL-Kurztitel] Art. [XX], RL [Nr.]/[JJJJ]/EU, ABl. L [NR.] v. TT.MM.JJJJ, S. [X].

...

Beispiel:

Verbraucherrechte-RL Art. 9, RL 2011/83/EU, ABl. L 304 v. 22.11.2011, S. 64.

E. EUR-Lex — URL-Pflicht

EUR-Lex (<https://eur-lex.europa.eu>) ist die amtliche EU-Rechtsquelle. Bei EuGH-Entscheidungen und EU-Normen ist die EUR-Lex-URL Pflicht, da es sich um eine amtliche und dauerhaft stabile Quelle handelt.

18-migration-bestandsschriftsaetze.docx

18 — Migration Bestandsschriftsätze auf Kanzleihandbuch v4.0

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB — Migrationsprojekt

Projektleitung: Moritz Lattermann (Knowledge Manager)

Stand: Oktober 2025

A. Ausgangslage

Die Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB führt ein elektronisches Dokumentenmanagementsystem (DMS) mit rund 312 aktiven Schriftsatz-Vorlagen und wiederverwendbaren Textbausteinen. Diese wurden zwischen 2015 und 2023 erstellt und verwenden unterschiedliche Zitierstandards:

Zeitraum	Standard	Hauptprobleme
2015–2019	Kanzleistandard v1.0	Keine URL-Angaben; Palandt; keine Prüfvermerke
2020–2021	Kanzleistandard v2.0	Palandt korrekt; aber keine URLs; BeckRS ohne Sperr-Regelung
2022–2023	Kanzleistandard v3.0	Gruenberg-Umstellung halbherzig; BeckRS teilweise; keine Archivlinks
2024 ff.	Kanzleistandard v4.0 (Ziel)	Vollständig; URL-Pflicht; BeckRS-Sperre; Prüfvermerk-Standard

B. Migrationsschritte

Schritt 1 — Inventarisierung

Alle 312 Schriftsatz-Vorlagen wurden in der XLSX-Migrationstabelle (vgl. Aktenstück `xlsx/migration-bestandsschriftsaetze-status.xlsx`) erfasst. Felder: Dokumentname, Erstell-Jahr, Zitierstandard-Version, Anzahl Zitatstellen, Fehlertypen.

Schritt 2 — Priorisierung

Priorisierung nach Nutzungshäufigkeit und Fehlerrisiko:

- Prio 1 (hoch): Schriftsätze mit BeckRS-Zitaten und ohne URL → sofortige Migration
- Prio 2 (mittel): Palandt-Zitate 2022 ff. (PV-PG-Risiko) → Migration Q4 2025
- Prio 3 (niedrig): Historische Schriftsätze, keine Wiederverwendung → Archivierung, keine Migration

Schritt 3 — Automatisierte Vorab-Prüfung

Der Knowledge Manager hat ein Skript entwickelt, das Schriftsatz-Vorlagen nach Mustern durchsucht:

- "Palandt" in Dokument mit Erscheinungsjahr ≥ 2022 → PV-PG-Kandidat
- "BeckRS" ohne vorangehende URL → PV-BR-Kandidat
- Fehlendes Abrufdatum bei URLs → PV-URL-Kandidat

Stand Oktober 2025: 147 von 312 Schriftsätzen migriert (47 %).

Schritt 4 — Manuelle Prüfung und Korrektur

Jede migrierte Vorlage wird von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin manuell gegengecheckt. Visuelles Prüfprotokoll wird im DMS hinterlegt.

Schritt 5 — Abnahme und Freigabe

Abnahme durch Dr. Pohlmann-Wittfeldt. Freigabe für Kanzleigebrauch durch Dr. Roosendaal.

C. Aktueller Migrationsstatus (Oktober 2025)

Kategorie	Gesamt	Migriert	Ausstehend
Zivilrecht-Vorlagen	98	52	46
Arbeitsrecht-Vorlagen	67	38	29
Steuerrecht-Vorlagen	45	22	23
Verwaltungsrecht-Vorlagen	55	25	30
Sonstige	47	10	37
Gesamt	312	147	165

D. Migrationsprobleme

Problem	Häufigkeit	Lösung
Palandt 2022 f. (PV-PG)	38 Dokumente	Kurztitel tauschen; Rn. prüfen
BeckRS ohne Lizenznachweis (PV-BR)	61 Dokumente	Amtliche/freie Alternative suchen
URL fehlt (PV-URL)	112 Dokumente	URL nachtragen
Unvollständige Zitate (PV-UV)	29 Dokumente	Pflichtangaben ergänzen
Mehrfach-Fundstellen falsche Reihenfolge (PV-RG)	22 Dokumente	Reihenfolge korrigieren

E. Zeitplan

Meilenstein	Datum	Status
Inventarisierung abgeschlossen	01.05.2025	Erledigt
Priorisierung festgelegt	15.05.2025	Erledigt
50 % Schriftsätze migriert	31.10.2025	In Arbeit (47 %)
80 % Schriftsätze migriert	30.11.2025	Geplant
Abschluss Migration	31.01.2026	Geplant

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB — Migrationsprojekt. Stand: Oktober 2025.

19-glossar-abkuerzungen.docx

19 — Glossar und Abkürzungen**Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Glossar****Stand: Oktober 2025****A. Gerichtsabkürzungen**

Abkürzung	Vollbezeichnung
AG	Amtsgericht
ArbG	Arbeitsgericht
BAG	Bundesarbeitsgericht
BFH	Bundesfinanzhof
BGH	Bundesgerichtshof
BSG	Bundessozialgericht
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
EuG	Gericht der Europäischen Union
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union
FG	Finanzgericht
KG	Kammergericht
LAG	Landesarbeitsgericht
LG	Landgericht
LSG	Landessozialgericht
OLG	Oberlandesgericht
OVG	Oberverwaltungsgericht
SG	Sozialgericht
VG	Verwaltungsgericht
VGH	Verwaltungsgerichtshof

B. Amtliche Sammlungen

Abkürzung	Vollbezeichnung
BAGE	Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts (amtliche Sammlung)
BFH/NV	BFH-Urteile und Beschlüsse (Nicht in der amtlichen Sammlung)
BFHE	Entscheidungen des Bundesfinanzhofs (amtliche Sammlung)
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BGHSt	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen
BSGE	Entscheidungen des Bundessozialgerichts
BStBl.	Bundessteuerblatt
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerwGE	Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
Slg.	Sammlung der Rechtsprechung des EuGH (bis 2011)

C. Zeitschriften-Abkürzungen

Abkürzung	Vollbezeichnung
AcP	Archiv für die civilistische Praxis
ArbRAktuell	Arbeitsrecht-Aktuell

A. Gerichtsabkürzungen

Gericht

BB	Betriebsberater
DB	Der Betrieb
DoeV	Die öffentliche Verwaltung
DStR	Deutsches Steuerrecht
DStRE	Deutsches Steuerrecht — Entscheidungsdienst
FamRZ	Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
FR	Finanz-Rundschau
GewArch	Gewerbearchiv
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
JuS	Juristische Schulung
JZ	JuristenZeitung
MDR	Monatsschrift Deutsches Recht
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NVwZ	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZA	Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZG	Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
NZS	Neue Zeitschrift für Sozialrecht
SGb	Die Sozialgerichtsbarkeit
WM	Wertpapier-Mitteilungen
ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht

D. Zitier-Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
a.a.O.	Am angegebenen Ort (Wiederholungs zitat)
A.A. / a.A.	Anderer Ansicht
ABl.	Amtsblatt
Abs.	Absatz
AG	Allgemeine Geschäftsbedingungen (Kontext: AGB)
Art.	Artikel
Az.	Aktenzeichen
Beschl.	Beschluss
BeckRS	Beck-Rechtsprechungssammlung
Bd.	Band
Diss.	Dissertation
ECLI	European Case Law Identifier
f.	Folgende Seite
ff.	Folgende Seiten
Fn.	Fussnote
Hrsg.	Herausgeber
Lfg.	Lieferung (Loseblattkommentar)
m.w.N.	Mit weiteren Nachweisen
NF	Neue Folge
Rn.	Randnummer
Rs.	Rechtssache (EuGH)
S.	Seite
u.a.	Und andere (Aktenzeichen-Verbindung)
Urt.	Urteil
v.	Vom / von
Vgl.	Vergleiche

E. Prüfvermerk-Kürzel (Kanzlei-intern)

Kürzel	Typ
PV-BR	BeckRS-Sperre

A. Gerichtsabkürzungen

Gericht

PV-LM	Literatur-Modellwissen-Sperre
PV-UV	Unvollständiges Zitat
PV-URL	Fehlende Pflicht-URL
PV-RG	Rangfolge-Fehler
PV-PG	Palandt/Gruenenberg-Verwechslung

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 — Glossar. Stand: Oktober 2025.

20-qualitaetsmessung-pruefkorpus-statistik.docx

20 — Qualitätsmessung: Pruefkorpus-Statistik und Fehlerbericht

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Qualitätsbericht Pruefkorpus v4.0 — Oktober 2025

Erstellt: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt | Freigabe: Dr. Henrik Roosendaal

A. Gesamtstatistik Pruefkorpus (100 Fundstellen)

Kategorie	Anzahl Fundstellen	Anteil
Rechtsprechung BVerfG	18	18 %
Rechtsprechung BGH	20	20 %
Rechtsprechung BFH/BVerwG/BSG/BAG	12	12 %
Literatur Kommentare	12	12 %
Literatur Handbücher	10	10 %
Literatur Aufsätze	10	10 %
Amtliche Online-Quellen	7	7 %
Freie Online-Quellen	6	6 %
Mehrfach-Fundstellen	5	5 %
Gesamt	100	100 %

B. Fehlerstatistik

B.1 Prüfvermerke nach Typ

Prüfvermerk-Typ	Anzahl	Anteil an 100	Fehlerkategorie
PV-BR (BeckRS-Sperre)	9	9 %	A/B
PV-LM (Literatur-Modellwissen-Sperre)	3	3 %	A
PV-UV (Unvollständiges Zitat)	6	6 %	B
PV-URL (URL fehlt)	4	4 %	B
PV-RG (Rangfolge-Fehler)	3	3 %	B
PV-PG (Palandt/Gruenenberg-Verwechslung)	2	2 %	A
Gesamt Prüfvermerke	27	27 %	—

B.2 Fehlerfreie Fundstellen

$100 - 27 = 73$ fehlerfreie Fundstellen (73 %).

C. Auswertung nach Fehlerkategorie

Kategorie	Beschreibung	Anzahl
A — Schwerwiegend	Inhaltlicher/rechtlicher Fehler; Halluzinationsrisiko	14
B — Formal	Formaler Fehler ohne inhaltliche Konsequenz	13
C — Empfehlung	Keine Pflichtkorrektur; Qualitätsverbesserung möglich	5

D. Vergleich Pruefkorpus v3.0 (2023) vs. v4.0 (2025)

Kennzahl	v3.0 (2023)	v4.0 (2025)	Veränderung
Fundstellen gesamt	50	100	+100 %
Fehlerquote gesamt	38 %	27 %	-11 Prozentpunkte
Fehlerquote Kategorie A	22 %	14 %	-8 Prozentpunkte
BeckRS-Sperre-Fälle erkannt	3	9	+6
Literatur-Sperren erkannt	0	3	+3 (neu in v4.0)
URL-Vollständigkeit	42 %	73 %	+31 Prozentpunkte

E. Qualitätsziele v4.1 (2026)

Ziel	Soll-Wert
Fehlerquote gesamt	< 15 %
Fehlerquote Kategorie A	< 5 %
URL-Vollständigkeit	> 90 %
BeckRS-Sperre-Erkennungsrate	100 %
Migration Bestandsschriftsätze	100 %

F. Empfehlungen

1. **BeckRS-Sperre:** Lizenzstatus Beck-Online kanzleiweit dokumentieren und jährlich prüfen.
2. **Palandt/Gruenenberg:** Schulungsschwerpunkt in Mitarbeiterschulung November 2025.
3. **URL-Vollständigkeit:** Automatisierter URL-Check in Schriftsatz-Workflow integrieren.
4. **Literatur-Sperren:** Interne Qualitätskontrolle mit realitätsnahen Schriftsatz-Szenarien (Tannenmoor JZ 2024) verankern.
5. **Migration:** Geschwindigkeit auf 20 Dokumente pro Monat erhöhen; Ziel 100 % bis Januar 2026.

Qualitätsbericht Pruefkorpus v4.0 | Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB | Oktober 2025

21-schulung-mitarbeiter-kanzlei.docx

21 — Schulungskonzept Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Schulungskonzept für alle 280 Berufsträger und Mitarbeitern

Schulungsverantwortlich: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt (HU Berlin)

Knowledge Manager: Moritz Lattermann

Stand: Oktober 2025

A. Schulungsziele

Nach der Schulung können Teilnehmende:

1. Die sechs Prüfvermerk-Typen (PV-BR, PV-LM, PV-UV, PV-URL, PV-RG, PV-PG) benennen und anwenden.
2. BeckRS-Fundstellen korrekt behandeln (Sperrre erkennen, Alternative suchen).
3. Palandt/Gruenenberg-Grenzzahl sicher bestimmen.
4. URL-Pflicht bei freien Online-Quellen einhalten.
5. Rangfolge bei Mehrfach-Fundstellen korrekt anwenden.
6. Das Pruefkorpus-XLSX eigenständig pflegen.

B. Schulungsformate

B.1 Praesenzseminar (Pflicht — alle Standorte)

Datum: 18.11.2025

Orte: Berlin (Kanzlei Roosendaal, Hauptstadtbüro), Muenchen (Konferenzraum K3), Hamburg (per Videokonferenz)

Dauer: 4 Stunden inkl. Übungen

Leitung: Dr. Pohlmann-Wittfeldt (HU Berlin); Moderation: Lattermann

Gliederung:

7. Überblick Kanzleihandbuch v4.0 (30 Min.)
8. Prüfvermerk-Typen und Fallbeispiele (60 Min.)
9. Übung: Echte Fehler im Pruefkorpus identifizieren (60 Min.)
10. BeckRS-Sperre und Alternativsuche live demonstrieren (30 Min.)
11. Palandt/Gruenenberg — 10 Testzitate bestimmen (20 Min.)
12. Fragen und Diskussion (20 Min.)

B.2 E-Learning-Modul (Ergänzend)

Bereitstellung: Dezember 2025 über Kanzlei-Intranet

Dauer: ca. 45 Minuten

Test: 15 Fragen; Mindestpunktzahl 80 % für Zertifikat

Module:

- Modul 1: Grundregeln Hauszitierweise v4.0
- Modul 2: BeckRS-Sperre — Erkennen und Lösen
- Modul 3: Palandt/Gruenenberg-Umstellung Quiz
- Modul 4: URL-Pflicht und Archivierung

C. Fallbeispiele für die Schulung

Fallbeispiel 1 — BeckRS-Sperre

Aufgabe: Mitarbeiterin T. hat folgenden Entwurf:

BGH, Urt. v. 21.04.2022, Az. IX ZR 234/21, BeckRS 2022, 12345.

Identifiziere den Fehler und korrigiere ihn.

Lösung: PV-BR. Amtliche Alternative: BGHZ 233, 177. Korrigiertes Zitat mit amtlicher Sammlung und URL bundesgerichtshof.de.

Fallbeispiel 2 — Gruenenberg-Verwechslung

Aufgabe: Schriftsatz aus Bestandsvorlage (2022):

Palandt/Grueneberg, BGB, 81. Aufl. 2022, § 242 Rn. 12.

Fehler benennen und korrigieren.

Lösung: PV-PG. 81. Aufl. 2022 = Gruenenberg. Korrekt: Gruenenberg/Grueneberg, BGB, 81. Aufl. 2022, § 242 Rn. 14.

Fallbeispiel 3 — Modellwissen-Sperre

Aufgabe: Plugin wird nach Aufsatz Tannenmoor JZ 2024 gefragt. Was gibt das Plugin aus?

Lösung: PV-LM. Plugin gibt kein Zitat aus. Empfehlung: Volltextzugang prüfen.

Fallbeispiel 4 — URL fehlt

Aufgabe: Zitat lautet: BGH, Urt. v. 17.06.2014, Az. VI ZR 281/13, NJW 2014, 2568. Korrekt?

Lösung: PV-URL. dejure-URL fehlt. Korrekt: ... abrufbar unter: <https://dejure.org/2014,17316> (abgerufen am TT.MM.JJJJ).

D. Zertifizierung

Alle Teilnehmenden erhalten nach Präsenzschiilung und bestandenem E-Learning-Test ein internes Zertifikat "Zitierweise v4.0 zertifiziert". Das Zertifikat ist drei Jahre gültig und wird im Personalstamm vermerkt.

Schulungskonzept v4.0 | Kanzlei Rosendaal Birkenhainer Partners mbB | Oktober 2025

22-checkliste-veroeffentlichung-handbuch-v4.docx

22 — Checkliste: Veröffentlichung Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0

Abschlussprüfung und Freigabe-Checkliste

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Freigabe durch: Dr. Henrik Roosendaal (Senior Partner)

Angestrebt: Dezember 2025

A. Inhaltliche Pruefung

Nr.	Prüfpunkt	Verantwortlich	Status
A1	Alle 22 Markdown-Aktenstücke vorhanden und vollständig	Lattermann	Erledigt
A2	Pruefkorpus 100 Fundstellen vollständig geprüft	Pohlmann-Wittfeldt	Erledigt
A3	Alle Prüfvermerke dokumentiert (XLSX)	Lattermann	Erledigt
A4	Keine halluzinierten Zitate im Handbuch	Pohlmann-Wittfeldt	Geprüft
A5	BeckRS-Sperre-Regelung klar formuliert	Pohlmann-Wittfeldt	Erledigt
A6	Palandt/Gruenenberg-Grenzzahl korrekt dokumentiert	Pohlmann-Wittfeldt	Erledigt
A7	URL-Pflicht-Regelung in Abschnitt C korrekt	Lattermann	Erledigt
A8	Rangfolge-Regelung pruefkorpus-konsistent	Pohlmann-Wittfeldt	Erledigt
A9	EU-Recht-Abschnitt (17) geprüft	Pohlmann-Wittfeldt	Erledigt
A10	Glossar vollständig (19)	Lattermann	Erledigt

B. Formale Pruefung

Nr.	Prüfpunkt	Verantwortlich	Status
B1	Kein YAML-Frontmatter in MD-Dateien	Lattermann	Geprüft
B2	Keine BeckRS-Zitate allein (ohne Lizenz-Hinweis)	Pohlmann-Wittfeldt	Geprüft
B3	Keine anwalt24.de- oder sonstigen unzulässigen Quellen	Lattermann	Geprüft
B4	Alle URLs HTTPS	Lattermann	Geprüft
B5	Abrufdaten vollständig	Lattermann	Geprüft
B6	Kein ZWSP, RTL, Cyrillisch in Textdateien	Lattermann	Geprüft
B7	Dateinamen korrekt (keine Sonderzeichen)	Lattermann	Geprüft
B8	Verzeichnisstruktur vollständig	Lattermann	Geprüft

C. Technische Pruefung (Anhänge)

Nr.	Prüfpunkt	Verantwortlich	Status
C1	Alle 3 DOCX-Dateien erstellt und lesbar	Lattermann	Erledigt
C2	Alle 2 XLSX-Dateien erstellt (max. 10 Spalten)	Lattermann	Erledigt
C3	Alle 4 EML-Dateien erstellt und valide	Lattermann	Erledigt
C4	Alle 2 PDF-Dateien erstellt	Lattermann	Erledigt
C5	Alle 3 JPG-Dateien vorhanden	Lattermann	Erledigt
C6	README.md vollständig mit Plugin-Mention	Lattermann	Erledigt

D. Freigabe-Unterschriften

Rolle	Person	Datum	Freigabe
Erstellerin	Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt	Oktober 2025	Vorlage zur Abnahme
Knowledge Manager	Moritz Lattermann	Oktober 2025	Technische Pruefung abgeschlossen
Senior Partner	Dr. Henrik Roosendaal	Dezember 2025 (geplant)	Ausstehend

E. Post-Veröffentlichung

Nach Veröffentlichung des Kanzleihandbuchs v4.0:

1. Intranet-Veröffentlichung (Lattermann)
2. E-Mail-Benachrichtigung alle Berufsträger (Lattermann)
3. Praesenzseminar 18.11.2025 (Pohlmann-Wittfeldt)
4. E-Learning-Bereitstellung Dezember 2025 (IT-Abteilung)
5. Versionierung: Nächste Review-Runde Q3 2026

Checkliste Veröffentlichung Kanzleihandbuch v4.0 | Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB | Oktober 2025

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

kanzleihandbuch-zitierweise-v4-final.docx

docx/kanzleihandbuch-zitierweise-v4-final.docx

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Kanzleihandbuch Zitierweise

Version 4.0 — Oktober 2025

Federfuehrung: Dr. Henrik Roosendaal (Senior Partner)

Erstellung: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt (Lehrbeauftragte HU Berlin)

Knowledge Management: Moritz Lattermann

1. Grundprinzipien

1.1 Vorrang amtlicher Quellen

Amtliche Sammlungen (BGHZ, BVerfGE, BFHE, BVerwGE, BSGE, BAGE) gehen freien und kommerziellen Quellen stets vor. Bei Mehrfach-Fundstellen wird die amtliche Sammlung zuerst genannt, dann die Fachzeitschrift, dann sonstige Quellen.

1.2 BeckRS-Regelung (Neu in v4.0)

BeckRS-Fundstellen duerfen nur ausgegeben werden, wenn ein aktiver Lizenzzugang zu Beck-Online dokumentiert ist. Das Plugin zitierweise-deutsches-recht gibt bei fehlender Verifikation einen Pruefvermerk aus (PV-BR).

1.3 Palandt/Gruenenberg-Grenzbjahr

Auflagen bis 80. Aufl. (2021): Kurztitel Palandt. Ab 81. Aufl. (2022): Kurztitel Gruenenberg. Verwechslungen sind Fehler der Kategorie A (schwerwiegend).

2. Zitierformate

2.1 Rechtsprechung — Langformat

BGH, Urt. v. 21.12.2021, Az. VI ZR 48/21, BGHZ 232, 133 (Rn. 18), NJW 2022, 1238 (1240), abrufbar unter: <https://dejure.org/2021,40001> (abgerufen am 01.10.2025).

2.2 Kommentare — Gruenenberg ab 2022

Gruenenberg/Ellenberger, BGB, 83. Aufl. 2024, § 242 Rn. 27.

3. URL-Pflicht und Archivierung

Bei jeder Entscheidung, die frei online zuganglich ist (dejure.org, openjur.de), ist die URL anzugeben. Format: abrufbar unter: [URL] (abgerufen am TT.MM.JJJJ).

4. Rangfolge Mehrfach-Fundstellen

1. Amtliche Sammlung (BGHZ, BVerfGE etc.) | 2. Fachzeitschrift (NJW, JZ) | 3. Spezialisierte Zeitschrift | 4. Freie Online-Quelle (dejure.org, openjur.de) | 5. BeckRS (nur mit Lizenzzugang)

5. Pruefvermerk-Typen

PV-BR: BeckRS-Sperre | PV-LM: Literatur-Modellwissen-Sperre | PV-UV: Unvollstaendiges Zitat | PV-URL: Fehlende Pflicht-URL | PV-RG: Rangfolge-Fehler | PV-PG: Palandt/Gruenenberg-Verwechslung

Stand: Oktober 2025 | Kanzlei Rosendaal Birkenhaier Partners mbB

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

pruefkorpus-100-fundstellen-tabelle.docx

docx/pruefkorpus-100-fundstellen-tabelle.docx

Pruefkorpus 100 Fundstellen — Auswahl mit Pruefvermerken

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB | Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 | Oktober 2025

Nr.	Kategorie	Fundstelle (Kurzform)	Pruefvermerk-Typ	Status
1	Rspr. BVerfG	BVerfGE 7, 198 — Lueth	-	Kein PV
4	Rspr. BVerfG	BeckRS 2022, 14507 (BVerfG)	PV-BR	Aufgeloes
9	Rspr. BVerfG	Rangfolge-Fehler NJW vor BVerfGE	PV-RG	Aufgeloes
19	Rspr. BGH	BGHZ 51, 91 — Hueneklump	-	Kein PV
21	Rspr. BGH	BeckRS 2022, 6789 (BGH)	PV-BR	Ausstehend
24	Rspr. BGH	URL fehlt (BGH NJW 2022, 52)	PV-URL	Aufgeloes
39	Rspr. BFH	BFH IX R 14/24 (Lehrbeispiel)	PV-UV	Ausstehend
41	Rspr. BFH	BeckRS 2024, 8901 (BFH)	PV-BR	Ausstehend
48	Rspr. BAG	BAG 2 AZR 184/23	PV-UV	Ausstehend
50	Rspr. BAG	Az. fehlt — BAG 09.12.2020	PV-UV	Aufgeloes
53	Lit. Kommentar	Palandt 82. Aufl. 2023 (falsch)	PV-PG	Aufgeloes
54	Lit. Kommentar	Gruenenberg 79. Aufl. 2020 (falsch)	PV-PG	Aufgeloes
73	Lit. Aufsatz	Tannenmoor JZ 2024 — Sperre	PV-LM	Nicht aufloesbar
77	Lit. Aufsatz	ZdigR 2024 — unbekannte Zeitschrift	PV-LM	Nicht aufloesbar
81	Lit. Aufsatz	Blog-Artikel ohne Zeitschrift	PV-LM	Nicht aufloesbar
97	Mehrfach-Funds.	NJW vor BGHZ — Rangfehler	PV-RG	Aufgeloes
98	Mehrfach-Funds.	BeckRS vor BVerfGE — Doppelfehler	PV-RG + PV-BR	Aufgeloes
100	Mehrfach-Funds.	BAGE 172, 111 — Abschluss Pruefkorpus	-	Kein PV

Vollstaendiger Pruefkorpus: [xlsx/pruefkorpus-100-fundstellen.xlsx](#)

Quellen: [bundesgerichtshof.de](#), [bundesverfassungsgericht.de](#), [dejure.org](#), [openjur.de](#)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

schulungsfolien-v4-zusammenfassung.docx

docx/schulungsfolien-v4-zusammenfassung.docx

Schulungsfolien- Zusammenfassung: Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0

Praesenzseminar 18.11.2025 | Referentin: Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt (HU Berlin)

Folie 1: Ueberblick Kanzleihandbuch v4.0

Neuerungen gegenueber v3.0: (1) BeckRS-Sperre eingefuehrt. (2) Literatur-Modellwissen-Sperre. (3) URL-Pflicht verbindlich. (4) Gruenenberg-Grenzzjahr klar definiert. (5) Pruefvermerk-Standard vereinheitlicht.

Folie 2: Die 6 Pruefvermerk-Typen

PV-BR — BeckRS-Sperre: Kein Lizenzzugang dokumentiert.

PV-LM — Literatur-Modellwissen-Sperre: Aufsatz nicht verifizierbar.

PV-UV — Unvollstaendiges Zitat: Pflichtangabe fehlt.

PV-URL — Fehlende URL: Freie Quelle ohne Pflicht-URL.

PV-RG — Rangfolge-Fehler: Falsche Reihenfolge bei Mehrfach-Fundstellen.

PV-PG — Palandt/Gruenenberg-Verwechslung: Falscher Kurztitel fuer das Erscheinungsjahr.

Folie 3: BeckRS-Sperre — Erkennen und Loesen

Schritt 1: Plugin gibt PV-BR aus. Schritt 2: Amtliche Alternative suchen (bundesgerichtshof.de). Schritt 3: Freie Alternative suchen (dejure.org). Schritt 4: Korrigiertes Zitat formulieren. Schritt 5: Pruefvermerk als aufgeloeset markieren.

Folie 4: Palandt/Gruenenberg — Quiz-Tabelle

80. Aufl. 2021 → Palandt | 81. Aufl. 2022 → Gruenenberg | 82. Aufl. 2023 → Gruenenberg | 83. Aufl. 2024 → Gruenenberg

Folie 5: URL-Pflicht

Ist die Entscheidung frei zugaenglich? → URL Pflicht! Quellen: dejure.org, openjur.de, bundesgerichtshof.de, bundesverfassungsgericht.de, bundesfinanzhof.de. Format: abrufbar unter: [URL] (abgerufen am TT.MM.JJJJ).

Folie 6: Fallbeispiele

Fallbeispiel 1 — BeckRS: BGH IX ZR 234/21, BeckRS 2022, 12345 → PV-BR → Alternative: BGHZ 233, 177.

Fallbeispiel 2 — Gruenenberg: Palandt 82. Aufl. 2023 → PV-PG → Korrektur: Gruenenberg 82. Aufl. 2023.

Fallbeispiel 3 — URL: BGH NJW 2014, 2568 ohne URL → PV-URL → Ergaenzen:
<https://dejure.org/2014,17316>.

*Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB | Schulung Zitierweise v4.0 | 18.11.2025
Quellen: bundesgerichtshof.de, bundesverfassungsgericht.de, dejure.org, openjur.de*

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

bvg-leitentscheidung-cover-anonymisiert.pdf

pdfs/bvg-leitentscheidung-cover-anonymisiert.pdf

Bundesverfassungsgericht

Leitentscheidung

BVerfGE 7, 198 — Lueth

Urteil vom 15. Januar 1958

Aktenzeichen: 1 BvR 400/51

Gericht: Bundesverfassungsgericht (Erster Senat)

Leitsatz (Kurzfassung):

Die Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte des Buergers gegen den Staat. Sie enthalten aber zugleich eine objektive Wertordnung, die als verfassungsrechtliche Grundentscheidung fuer alle Bereiche des Rechts gilt. Damit sind die buergerlich-rechtlichen Vorschriften gemaess dieser Wertordnung auszulegen (mittelbare Drittwirkung der Grundrechte).

Fundstellen:

BVerfGE 7, 198 (amtliche Sammlung)

NJW 1958, 257

abrufbar unter: [bundesverfassungsgericht.de](https://www.bundesverfassungsgericht.de) (Entscheidungsdatenbank)

[ANONYMISIERTES COVER — Pruefkorpus Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB]

Kanzleihandbuch Zitierweise v4.0 | Oktober 2025

Quelle: [bundesverfassungsgericht.de](https://www.bundesverfassungsgericht.de) | https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1958/01/rs19580115_1bvr040051.html

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

kanzleihandbuch-deckblatt-v4.pdf

pdfs/kanzleihandbuch-deckblatt-v4.pdf

Kanzlei Roosendaal Birkenhainer Partners mbB

Kanzleihandbuch Zitierweise

Version 4.0

Standorte: Berlin | Muenchen | Hamburg

280 Berufstraeger

Federfuehrung:

Dr. Henrik Roosendaal, Senior Partner

Erstellung:

Dr. Sophia Pohlmann-Wittfeldt (Lehrbeauftragte HU Berlin)

Knowledge Management:

Moritz Lattermann

Stand: Oktober 2025 | Internes Dokument — nicht zur Weitergabe

Quellen: bundesgerichtshof.de, bundesverfassungsgericht.de, dejure.org, openjur.de